

CURSO DE CERTIFICAÇÃO

# IMERSÃO RPPS 360º

Fundamentos para Certificação de Gestores, Conselheiros, Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos.

Apostila do Participante

**3 dias**

de imersão intensiva

**24 horas**

de formação completa

**14 módulos**

Gestão, Governança e  
Investimentos

# Índice

Conteúdo programático completo — Imersão RPPS 360º

## **Apresentação da Imersão**

**6**

- IMERSÃO RPPS 360º
- PARA QUEM É ESTA IMERSÃO?
- POR QUE ESTAMOS AQUI?
- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

## **Módulo 1 Certificação Profissional RPPS**

**8**

- O QUE É A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS?
- CERTIFICAÇÕES RPPS: FUNÇÃO E FOCO
- CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (DIRIG)
- CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (CODEF)
- CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (CGINV)
- MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO
- CERTIFICAÇÕES RPPS: QUESTÕES POR NÍVEL
- CERTIFICAÇÕES RPPS: Acertos Mínimos por Nível
- VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO
- LINHA DO TEMPO DA CERTIFICAÇÃO
- REGRAS GERAIS DA PROVA
- CONDUTAS PROIBIDAS NA PROVA
- ESTRATÉGIA DE PREPARAÇÃO

## **Módulo 2 Seguridade Social e Regimes Previdenciários**

**14**

- SEGURIDADE SOCIAL
- O QUE É SEGURIDADE SOCIAL?
- ESTRUTURA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- ENTENDENDO CADA REGIME
- VÍNCULOS E REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
- COMPARATIVO DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
- RGPS — REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
- ONDE O RPPS SE ENCAIXA?
- RPPS — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
- RPPS: Marco Legal e Princípios
- RPPS: Aspectos Fundamentais
- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
- BASE CONSTITUCIONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
- Previdência Complementar: Exemplo Prático
- Estrutura Integrada da Previdência
- Previdência Complementar: Aberta e Fechada
- Previdência Complementar: Comparativo Aberta vs. Fechada
- RPC DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- INSTITUIÇÃO E VIGÊNCIA DO RPC
- QUEM FISCALIZA?
- QUESTÃO DE FIXAÇÃO
- COMPARATIVO: RGPS, RPPS E RPC

## **Módulo 3 Reforma da Previdência e Base Normativa**

**26**

- EC Nº 103/2019 — IMPACTOS GERAIS NO RPPS
- EC Nº 103/2019: Áreas de Impacto Principal
- BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS
- LEI Nº 9.717/1998
- LEI Nº 9.717/1998: A Base Fundamental
- PORTARIA MTP Nº 1.467/2022

## **Módulo 4 Segurados, Unidade Gestora e Recursos do RPPS**

**30**

- RPPS: Quem está protegido e por que isso importa?
- RPPS: Quem é Quem? Definições Essenciais
- UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS
- RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
- CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO RPPS
- CUSTEIO REGULAR DO RPPS
- ALÍQUOTAS DO RPPS
- BASE NORMATIVA
- BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

**Módulo 5 Custeio, Taxa de Administração e Repasses**
**37**

- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — LIMITES E APURAÇÃO
- MACETES PARA PROVA
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — ACRÉSCIMO
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — CONSULTORIAS
- REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
- PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
- DAÇÃO EM PAGAMENTO
- DAÇÃO EM PAGAMENTO: A Base Normativa
- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

**Módulo 6 Equilíbrio Financeiro, Atuária e Plano de Custeio**
**45**

- EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
- BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS
- AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL
- BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS: Avaliação Atuarial
- BASE CADASTRAL DO RPPS
- BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS
- BASE CADASTRAL INCONSISTENTE: QUAIS OS RISCOS?
- ACOMPANHAMENTO ATUARIAL DO RPPS
- PLANO DE CUSTEIO DO RPPS
- PLANO DE CUSTEIO: ESTRATÉGIAS PARA O DÉFICIT
- EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

**Módulo 7 Plano de Benefícios: Aposentadorias e Pensões**
**54**

- PLANO DE BENEFÍCIOS DO RPPS
- APOSENTADORIAS NO RPPS
- PENSÃO POR MORTE NO RPPS
- ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
- ACUMULAÇÕES PERMITIDAS
- ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS: CENÁRIOS COMUNS
- REGRA DE REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO
- EXEMPLO PRÁTICO: REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO
- DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE
- DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
- DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: OUTROS DEPENDENTES
- DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NO RPPS
- MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS BENEFÍCIOS

**Módulo 8 Compensação Previdenciária (COMPREV) e CTC**
**63**

- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — COMPREV
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAPÉIS ESSENCIAIS
- EXEMPLO PRÁTICO: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — CTC
- BASE NORMATIVA ESSENCIAL
- REQUERIMENTO DE COMPREV
- REVISÃO, RECURSO E CESSAÇÃO DA COMPREV

**Módulo 9 Pró-Gestão RPPS, CRP e ISP-RPPS**
**67**

- PRÓ-GESTÃO RPPS, CRP E ISP-RPPS
- PRÓ-GESTÃO RPPS
- DIMENSÕES DO PRÓ-GESTÃO RPPS
- NÍVEIS DE ADERÊNCIA DO PRÓ-GESTÃO RPPS
- PRÓ-GESTÃO RPPS E INVESTIMENTOS
- PRÓ-GESTÃO RPPS — AÇÕES E EVIDÊNCIAS
- PRÓ-GESTÃO RPPS — AÇÕES ESSENCIAIS
- AVALIAÇÃO CONTINUADA
- ATENÇÃO: IMPACTOS NO SEU RPPS!
- CONTROLES INTERNOS NO PRÓ-GESTÃO RPPS
- PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA
- EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA — CRP
- CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DO CRP
- INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ISP-RPPS
- COMO INTERPRETAR O ISP-RPPS
- APLICAÇÃO PRÁTICA DO ISP-RPPS
- TAXA DE JUROS PARÂMETRO

**Módulo 10 Controle, Fiscalização e Governança**
**76**

- CONTROLE, REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO RPPS
- CONTROLE, REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO RPPS: Atores e Objetivos
- CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO NO RPPS
- CONSELHO FISCAL NO RPPS
- FLUXO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
- TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLE EXTERNO
- MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E OS RPPS
- TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL
- TRANSPARÊNCIA X PUBLICIDADE
- TRANSPARÊNCIA: A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
- RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DO RPPS
- PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES DO RPPS
- FLUXO DA RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DO RPPS
- EXEMPLO: INVESTIMENTO IRREGULAR
- MINISTÉRIO PÚBLICO E CONTROLE SOCIAL
- CHECKLIST DE CONFORMIDADE DO RPPS
- PONTOS DE ATENÇÃO — CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
- ATENÇÃO: PONTOS CHAVE PARA MEMORIZAR

**Revisão Síntese e Questões — Dia 1**
**85**

- SÍNTESE DO DIA 1
- REVISÃO FINAL DO DIA 1
- SEGURADOS DO RPPS
- PLANO DE BENEFÍCIOS DO RPPS
- EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
- CTC E CONTAGEM RECÍPROCA
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — COMPREV
- PRÓ-GESTÃO RPPS
- GOVERNANÇA CORPORATIVA
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA — CRP
- INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ISP-RPPS
- PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
- GABARITO COMENTADO

**Módulo 11 Licitações e Contratos Administrativos**
**90**

- LICITAÇÕES NO RPPS
- LICITAÇÕES — FASES E MODALIDADES
- MODALIDADES DE LICITAÇÃO
- MODALIDADES QUE DEIXARAM DE EXISTIR
- CONTRATAÇÃO DIRETA
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- CONTRATOS — LEI Nº 14.133/2021
- ATENÇÃO PARA A PROVA
- CONTRATO NO RPPS
- QUESTÕES DE FIXAÇÃO

**Módulo 12 LGPD e Lei de Acesso à Informação no RPPS**
**96**

- LGPD E LAI NO RPPS
- ATENÇÃO PARA A PROVA
- EXEMPLO: Transparência e Proteção de Dados no RPPS
- LGPD APLICADA AO RPPS
- LGPD APLICADA AO RPPS: EXEMPLO PRÁTICO
- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO — LAI
- LAI — PRAZOS E LIMITES DO ACESSO

**Módulo 13 Crimes contra a Administração Pública**
**100**

- CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- CRIMES ENVOLVENDO SISTEMAS
- CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
- EXEMPLO: Contratação Direta Irregular
- QUESTÕES DE FIXAÇÃO
- GABARITO COMENTADO

**Módulo 14 Improbidade, Crimes Financeiros e Inelegibilidades****105**

- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- TIPOS DE ATOS DE IMPROBIDADE
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SANÇÕES
- ATENÇÃO PARA A PROVA
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- RPPS E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- ATENÇÃO PARA A PROVA
- OPERAÇÕES SUSPEITAS E COMUNICAÇÃO AO COAF
- EXEMPLO: OPERAÇÃO SUSPEITA
- INELEGIBILIDADES E IMPEDIMENTOS
- QUEM SÃO OS INELEGÍVEIS?

## Apresentação

# Apresentação da Imersão

## IMERSÃO RPPS 360º

### Fundamentos do RPPS, Certificação e Administração Pública

O primeiro dia da imersão é dedicado à construção dos alicerces conceituais e normativos que sustentam o Regime Próprio de Previdência Social. Os participantes serão introduzidos ao arcabouço legal, às exigências de certificação e às responsabilidades inerentes à gestão pública previdenciária.

- ◆ Fundamentos para Certificação de Gestores, Conselheiros, Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos
- ◆ 3 Dias
- ◆ de imersão intensiva
- ◆ 24 Horas
- ◆ de formação completa
- ◆ Gestão
- ◆ Governança e Investimentos

## POR QUE ESTAMOS AQUI?

A certificação profissional fortalece a governança, a segurança jurídica e a qualidade da gestão previdenciária.

O RPPS administra direitos previdenciários, recursos públicos e responsabilidades de longo prazo.

### Proteção dos Segurados e Beneficiários

Certificar-se não é apenas cumprir uma exigência. É assumir, com preparo, uma responsabilidade pública.

- ◆ Conhecimento Técnico
- ◆ Segurança Jurídica
- ◆ Responsabilidade Institucional
- ◆ Governança e Controle

## PARA QUEM É ESTA IMERSÃO?

Esta formação é destinada a todos os atores envolvidos na gestão, governança, fiscalização e investimentos do RPPS.

- ◆ Dirigentes da Unidade Gestora
- ◆ Gestores e Servidores Previdenciários
- ◆ Membros do Conselho Deliberativo
- ◆ Membros do Conselho Fiscal
- ◆ Membros do Comitê de Investimentos
- ◆ Responsáveis pela Gestão de Recursos
- ◆ Servidores de Áreas Estratégicas

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Uma visão abrangente para a excelência na gestão previdenciária.

- ◆ Fundamentos do RPPS, Certificação e Administração Pública
- ◆ Certificação Profissional RPPS
- ◆ Seguridade Social e regimes previdenciários
- ◆ Estrutura e funcionamento do RPPS
- ◆ Papéis dos atores da governança
- ◆ Administração Pública aplicada ao RPPS
- ◆ Gestão Previdenciária, Controle e Governança
- ◆ Benefícios previdenciários
- ◆ Plano de custeio
- ◆ Gestão atuarial
- ◆ Gestão contábil e COMPREV
- ◆ Controle, fiscalização e responsabilidades

## Módulo 1

# Certificação Profissional RPPS

## O QUE É A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS?

A Certificação Profissional RPPS é um processo rigoroso de avaliação. Seu objetivo é garantir que os profissionais envolvidos na gestão, deliberação, fiscalização e aplicação dos recursos do RPPS possuam os conhecimentos técnicos e a expertise necessários para suas funções.

Este processo verifica a compatibilidade entre o conhecimento do profissional e as atribuições exigidas para cada cargo, assegurando uma atuação qualificada e em conformidade com as normas.

- 1 **Dirigentes da Unidade Gestora**
- 2 **Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal**
- 3 **Responsável pela Gestão de Recursos**
- 4 **Membros do Comitê de Investimentos**

## CERTIFICAÇÕES RPPS: FUNÇÃO E FOCO

As certificações profissionais são desenhadas para garantir que cada papel dentro do RPPS seja desempenhado com o conhecimento técnico adequado, alinhando as competências às responsabilidades específicas.

| Certificação  | Público-alvo                                 | Foco principal             |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| CP RPPS DIRIG | Dirigentes da unidade gestora                | Gestão do RPPS             |
| CP RPPS CODEF | Conselhos Deliberativo e Fiscal              | Deliberação e fiscalização |
| CP RPPS CGINV | Gestor de recursos e Comitê de Investimentos | Aplicação dos recursos     |

A certificação acompanha a função: quem gere, quem delibera, quem fiscaliza e quem investe precisa conhecer suas responsabilidades.



## CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (DIRIG)

As certificações para Dirigentes da Unidade Gestora são estruturadas em três níveis, cada um com requisitos específicos de conhecimento e desempenho.

| Certificação | Nível         | Questões | Aproveitamento Mínimo |
|--------------|---------------|----------|-----------------------|
| DIRIG I      | Básico        | 60       | 50%                   |
| DIRIG II     | Intermediário | 70       | 70%                   |
| DIRIG III    | Avançado      | 80       | 70%                   |

O dirigente precisa ter visão sistêmica: decisões administrativas, previdenciárias, atuariais e financeiras se conectam.

## CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (CODEF)

Para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal (CODEF), as certificações são estruturadas em níveis para garantir que esses agentes de governança possuam o conhecimento técnico necessário para a supervisão e fiscalização eficazes do RPPS.

| Certificação | Nível         | Questões | Aproveitamento Mínimo |
|--------------|---------------|----------|-----------------------|
| CODEF I      | Básico        | 50       | 50%                   |
| CODEF II     | Intermediário | 60       | 70%                   |

Conselheiro não é figura decorativa: é agente de governança, controle e responsabilidade.

## CERTIFICAÇÕES RPPS: Níveis e Exigências (CGINV)

As certificações para Gestores de Recursos e Comitês de Investimentos (CGINV) são cruciais para assegurar que a aplicação dos ativos previdenciários seja realizada com a máxima competência, diligência e aderência às normativas vigentes.

| Certificação | Nível         | Questões | Aproveitamento Mínimo |
|--------------|---------------|----------|-----------------------|
| CGINV I      | Básico        | 60       | 50%                   |
| CGINV II     | Intermediário | 70       | 70%                   |
| CGINV III    | Avançado      | 80       | 70%                   |

Investir recursos previdenciários exige técnica, prudência, governança e responsabilidade.

## MODALIDADES DE CERTIFICAÇÃO

A certificação profissional para o Regime Próprio de Previdência Social pode ser obtida por meio de duas modalidades distintas, cada uma adaptada a diferentes perfis e trajetórias profissionais.

### CPR – Certificação por Provas

Esta modalidade exige a aprovação prévia em exame por provas, focado exclusivamente na avaliação do conhecimento técnico-teórico do candidato. É ideal para profissionais que buscam validar rapidamente seus conhecimentos através de um processo padronizado e objetivo.

### CPT – Certificação por Provas, Títulos e Experiência

Além da aprovação em exame por provas, esta modalidade considera a valorização da experiência profissional e dos títulos acadêmicos do candidato. É um caminho mais completo para aqueles que já possuem uma trajetória consolidada e qualificações formais relevantes na área.

A escolha da modalidade mais adequada deve considerar diversos fatores estratégicos:

O perfil do profissional e suas aspirações de carreira.

- ♦ A formação acadêmica e as especializações já obtidas.

A experiência comprovável em gestão previdenciária ou áreas afins.

O nível de certificação pretendido (Básico, Intermediário, Avançado).

A documentação disponível para comprovação de títulos e experiência.

## CERTIFICAÇÕES RPPS: QUESTÕES POR NÍVEL

Quanto maior o nível da certificação, maior a quantidade de questões e a profundidade exigida.

### 1 Dirigentes da Unidade Gestora

Básico: 60 questões

Intermediário: 70 questões

Avançado: 80 questões

### 2 Conselhos Deliberativo e Fiscal

Básico: 50 questões

Intermediário: 60 questões

Avançado: Não aplicável

### 3 Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos

Básico: 60 questões

Intermediário: 70 questões

Avançado: 80 questões

Cada nível de certificação foi cuidadosamente planejado para avaliar o conhecimento necessário para as responsabilidades crescentes em cada função do RPPS.

## CERTIFICAÇÕES RPPS: Acertos Mínimos por Nível

A compreensão do número exato de acertos necessários para cada nível de certificação é crucial para o planejamento do estudo e para o sucesso na avaliação.

| Certificação | Nível         | Questões | Aproveitamento Mínimo | Acertos Mínimos |
|--------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|
| DIRIG I      | Básico        | 60       | 50%                   | 30              |
| DIRIG II     | Intermediário | 70       | 70%                   | 49              |
| DIRIG III    | Avançado      | 80       | 70%                   | 56              |
| CODEF I      | Básico        | 50       | 50%                   | 25              |
| CODEF II     | Intermediário | 60       | 70%                   | 42              |
| CGINV I      | Básico        | 60       | 50%                   | 30              |
| CGINV II     | Intermediário | 70       | 70%                   | 49              |

## VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO

Para garantir a contínua atualização e competência dos profissionais, a Certificação Profissional RPPS possui uma validade definida.

### Prazo de Validade

A certificação é válida por 4 anos a partir da data de sua obtenção.

### Renovação Obrigatória

Ao final deste período, o profissional deve realizar um procedimento de renovação para manter sua certificação ativa e válida.

### Opções de Renovação

A renovação pode ser feita através de:

- ◆ Obtenção de uma nova certificação
- ◆ Aumento de nível dentro da mesma certificação
- ◆ Aquisição de outra certificação profissional

Participação no Programa de Qualificação Continuada (quando disponível).

### Planejamento Essencial

É crucial acompanhar o vencimento da sua certificação e planejar a renovação com antecedência para evitar interrupções na sua habilitação profissional.

## LINHA DO TEMPO DA CERTIFICAÇÃO

Para manter a certificação RPPS válida e assegurar a atualização constante dos profissionais, é fundamental seguir uma linha do tempo clara de atividades e renovação.

### 1 Ano 0: Certificação Emitida

Marca o início do período de validade da sua certificação RPPS.

### 2 Ano 1: Qualificação Contínua

Acumule 30 créditos de qualificação, com um mínimo de 10 créditos presenciais.

### 3 Ano 2: Manutenção de Conhecimento

Acumule mais 30 créditos, garantindo a continuidade da formação, com mínimo de 10 presenciais.

### 4 Ano 3: Preparação Final

Último ano para somar 30 créditos adicionais, dos quais 10 devem ser presenciais, em preparação para a renovação.

### 5 Ano 4: Renovação

É o momento de apresentar todas as evidências dos créditos acumulados para renovar a sua certificação.

Os créditos de qualificação podem ser obtidos através de cursos, eventos presenciais, visitas técnicas, congressos, workshops, palestras e produção autoral.

## REGRAS GERAIS DA PROVA

A prova da Certificação Profissional RPPS é realizada em ambiente online e apresenta características específicas para garantir a integridade e validade do processo.

### Formato da Prova

Questões de múltipla escolha com quatro alternativas, sendo apenas uma correta.

### Natureza Individual

A prova é individual e deve ser realizada em computador ou notebook.

### Requisitos Técnicos

Necessidade de câmera e microfone ativos durante toda a realização do exame para monitoramento.

### Auditoria e Validação

As provas são auditadas e o resultado final é condicionado à validação desta auditoria, garantindo a lisura do processo.

## CONDUTAS PROIBIDAS NA PROVA

Para assegurar a integridade e a lisura do processo de certificação, é fundamental que todos os candidatos estejam cientes das condutas estritamente proibidas durante a realização da prova.

Consultar materiais físicos ou digitais de qualquer natureza.

Acessar sites, aplicativos, sistemas de busca ou ferramentas de inteligência artificial.

Utilizar celular, fones de ouvido ou quaisquer outros dispositivos não autorizados.

Receber auxílio ou comunicação de terceiros durante o exame.

Copiar, fotografar, filmar, gravar ou reproduzir as questões da prova.

- ◆ Ler questões ou alternativas em voz alta.

Sair da tela da prova ou minimizar a janela do navegador.

Utilizar lápis, caneta ou folhas de papel para rascunho.

Descumprir quaisquer orientações da plataforma de prova ou da equipe de auditoria.

A violação de qualquer uma destas regras resultará na desclassificação imediata do candidato e na anulação da prova.

## ESTRATÉGIA DE PREPARAÇÃO

A certificação exige organização e continuidade. Siga estes passos para maximizar suas chances de sucesso:

### 01 Identificar a Certificação Correta

Escolha entre DIRIG, CODEF ou CGINV com base em sua função e objetivos.

### 02 Definir o Nível Pretendido

Básico, Intermediário ou Avançado, conforme sua experiência e necessidade.

### 03 Estudar o Conteúdo Programático

Divida o material em blocos e aborde cada um sistematicamente.

### 04 Priorizar Temas de Maior Peso

Concentre-se nos assuntos que têm maior relevância e incidência na prova.

### 05 Resolver Questões de Fixação

Pratique com questões autorais para consolidar o conhecimento.

### 06 Realizar Simulados

Faça testes completos por certificação e nível para simular o ambiente da prova.

### 07 Revisar Erros e Reforçar Pontos Fracos

Analise seu desempenho para identificar áreas que precisam de mais atenção.

## Módulo 2

# Seguridade Social e Regimes Previdenciários

## SEGURIDADE SOCIAL

O sistema constitucional de proteção social do Brasil é estruturado em três pilares fundamentais, garantindo direitos e amparo aos cidadãos.

### SAÚDE

Direito de todos, com acesso universal e igualitário a serviços.

### ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proteção aos que necessitam, independentemente de contribuição.

### PREVIDÊNCIA SOCIAL

Proteção mediante contribuição, para eventos como aposentadoria e invalidez.

## O QUE É SEGURIDADE SOCIAL?

A Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar direitos fundamentais para todos os cidadãos.

### Saúde

Garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, sem necessidade de contribuição direta.

### Previdência Social

Proteção social remunerada ao trabalhador e seus dependentes em caso de eventos como doença, invalidez, morte, idade avançada e desemprego, mediante contribuição.

### Assistência Social

Oferece proteção aos que dela necessitam, independentemente de contribuição à Seguridade Social, visando à garantia de mínimos sociais e à inclusão de pessoas em vulnerabilidade.

No contexto do RPPS, o ponto central é compreender que a Previdência Social é uma das áreas da Seguridade Social e possui caráter contributivo, diferenciando-se da Saúde e da Assistência Social.

## ESTRUTURA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Previdência Social brasileira é organizada em três pilares distintos, cada um com suas características e público-alvo.

### **RGPS — Regime Geral de Previdência Social**

Administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), abrange trabalhadores do setor privado, contribuintes individuais e segurados especiais.

### **RPPS — Regime Próprio de Previdência Social**

Destinado exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo-lhes aposentadoria e pensão.

### **Previdência Complementar**

Regime de caráter facultativo e complementar aos regimes obrigatórios (RGPS e RPPS), oferecendo planos de benefícios adicionais para uma aposentadoria mais robusta.

## ENTENDENDO CADA REGIME

Cada regime da Previdência Social possui características e públicos-alvo específicos, moldando a forma como a proteção social é oferecida no Brasil.

### **RGPS**

Para trabalhadores da iniciativa privada e autônomos, gerenciado pelo INSS.

### **RPPS**

Exclusivo para servidores públicos de cargos efetivos da União, Estados e Municípios.

### **Previdência Complementar**

Opcional e suplementar, para quem busca benefícios adicionais de aposentadoria.

É crucial diferenciar cada um para compreender o funcionamento do sistema previdenciário brasileiro e o papel do RPPS nesse contexto.

## VÍNCULOS E REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

É fundamental entender que a vinculação a um regime previdenciário não se baseia apenas na denominação "servidor público", mas sim no tipo de vínculo e cargo ocupado. Nem todo servidor público está automaticamente no RPPS.

### Servidor Efetivo

Vinculado ao RPPS. Possui cargo de provimento efetivo, adquirido mediante concurso público.

### Empregado Público Celetista

Vinculado ao RGPS. Contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mesmo em entidades públicas.

### Cargo Exclusivamente Comissionado

Vinculado ao RGPS. Ocupa cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, sem vínculo efetivo com a administração.

Compreender essas distinções é crucial para identificar corretamente o regime previdenciário aplicável e as regras específicas que regem cada categoria de trabalhador do setor público.

## COMPARATIVO DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

Cada regime previdenciário possui características e embasamento legal distintos, definindo seu público-alvo e a forma de funcionamento. Compreender essas bases é fundamental para atuar na área.

### Art. 202 da CF/88

Este quadro sintetiza as principais diferenças, ressaltando que, embora interligados pela Seguridade Social, operam sob lógicas e regulamentações específicas.

- ◆ Regime
- ◆ Público principal
- ◆ Base constitucional
- ◆ RGPS
- ◆ Trabalhadores em geral (setor privado, autônomos, etc.)
- ◆ Art. 201 da CF/88
- ◆ RPPS
- ◆ Servidores públicos titulares de cargo efetivo
- ◆ Art. 40 da CF/88
- ◆ Previdência Complementar
- ◆ Participação facultativa (indivíduos que buscam benefício adicional)



## RGPS — REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

O Regime Geral de Previdência Social é o regime previdenciário aplicável aos trabalhadores em geral, sejam do setor privado ou público, desde que não estejam vinculados a um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

- ◆ No setor público, vinculam-se ao RGPS as seguintes categorias:

### 01 Cargo em Comissão

Ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, sem vínculo efetivo.

### 02 Cargo Temporário

Aqueles que ocupam cargo temporário, contratados para atender a necessidades excepcionais.

### 03 Empregados Públicos

Servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mesmo em entidades públicas.

### 04 Mandato Eletivo

Agentes com mandato eletivo, quando não vinculados ao RPPS pelo cargo efetivo anterior.

### 05 Aposentados em Novas Funções

Aposentados que exerçam cargo em comissão, cargo temporário, emprego público ou novo mandato eletivo.

O RGPS é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo o maior e mais abrangente sistema previdenciário do país.

## ONDE O RPPS SE ENCAIXA?

Para compreender plenamente o papel do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é essencial visualizá-lo dentro do sistema maior da Seguridade Social brasileira.

Conforme ilustrado, o RPPS não é um sistema isolado; ele faz parte intrínseca da organização constitucional da Previdência Social, um dos pilares da Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Assistência Social.

## RPPS — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

O RPPS é o regime de previdência instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo.

- ◆ Natureza Pública
- ◆ Vinculação ao Ente Federativo
- ◆ **Cobertura:** Servidores Efetivos
- ◆ Aposentadorias e Pensão
- ◆ Caráter Contributivo e Solidário
- ◆ Equilíbrio Financeiro e Atuarial
- ◆ Gestão Controlada e Fiscalizada

## RPPS: Marco Legal e Princípios

A solidez do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é garantida por legislações específicas que definem sua estrutura e atuação, visando a segurança dos servidores públicos.

### DEFINIÇÃO — Portaria MTP nº 1.467/2022

Define o RPPS como um regime dos entes federativos que assegura, por lei, aposentadorias e pensão por morte aos servidores e está previsto no Art. 40 da Constituição.

Cobre exclusivamente servidores públicos titulares de cargo efetivo e seus dependentes.

Estabelece os benefícios previdenciários e quem tem direito a eles.

### ESTRUTURA — Lei nº 9.717/1998

Estabelece as normas gerais para a organização e funcionamento dos RPPS, garantindo sua sustentabilidade.

Exige equilíbrio financeiro e atuarial baseado em normas de contabilidade e atuária rigorosas.

Visa a solvência a longo prazo do regime, protegendo os futuros benefícios.

Estes documentos são pilares para a gestão transparente e responsável dos recursos previdenciários, assegurando os direitos dos servidores.

## RPPS: Aspectos Fundamentais

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) se sustenta em pilares essenciais que garantem sua finalidade e funcionamento adequado, protegendo os direitos dos servidores públicos.

### Benefícios

Garante a segurança social com aposentadoria e pensão por morte, assegurando um futuro estável aos servidores e seus dependentes.

### Custeio

Financiado por contribuições dos servidores ativos e inativos, além de aportes do ente federativo, promovendo a responsabilidade mútua.

### Equilíbrio Atuarial

A busca pela solvência e sustentabilidade de longo prazo, através de cálculos e projeções que garantam o pagamento futuro dos benefícios.

### Governança

Estrutura de gestão, controle e transparência rigorosos para a administração dos recursos e cumprimento das regras previdenciárias.

Esses quatro pilares são interdependentes e cruciais para a eficácia e a longevidade do RPPS, refletindo a complexidade e a importância da gestão previdenciária pública.

## PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A Previdência Complementar é uma proteção previdenciária adicional, contratada por qualquer pessoa para complementar a renda futura, seja ela do setor público ou privado.

### Facultativa

Participação voluntária.

### Complementar

Adiciona-se ao RGPS ou RPPS.

### Autônoma

Independente do regime básico.

### Reservas

Funciona com formação de poupança.

### Contratação

Individual em instituições autorizadas.

### Setor Público

Pode ser instituída pelo ente federativo.

## BASE CONSTITUCIONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A Constituição Federal, em seu Artigo 202, estabelece as diretrizes para a Previdência Complementar no Brasil, delineando seus pilares fundamentais:

1

### Caráter Privado

Definida como um regime de previdência privada, separada dos regimes públicos obrigatórios.

2

### Complementaridade

Sua função é complementar os benefícios oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

3

### Autonomia

Organizada de forma autônoma em relação ao RGPS, com gestão e regulamentação próprias.

4

### Formação de Reservas

Baseada na constituição de reservas individuais, garantindo a sustentabilidade dos benefícios futuros. Este artigo consagra a Previdência Complementar como um instrumento de planejamento financeiro individual, com foco na liberdade de escolha e na construção de um futuro financeiro sólido.

## Previdência Complementar: Exemplo Prático

Para ilustrar a função da Previdência Complementar, considere o seguinte cenário:

Maria trabalha na iniciativa privada e contribui regularmente para o INSS (Regime Geral de Previdência Social). Buscando maior segurança financeira para o futuro, ela decide contratar um plano de previdência privada em um banco, visando complementar sua renda após a aposentadoria.

### Regime Básico

O INSS atua como o regime previdenciário obrigatório e principal para Maria, garantindo uma base de proteção social.

### Proteção Complementar

A previdência privada contratada é um acréscimo facultativo, oferecendo uma camada extra de segurança e flexibilidade financeira.

Este exemplo demonstra como a previdência complementar opera em conjunto com os regimes básicos, proporcionando uma estrutura de planejamento previdenciário mais robusta e personalizada.

## Estrutura Integrada da Previdência

A segurança previdenciária no Brasil é construída em camadas, onde um regime complementar adiciona uma robusta proteção ao regime básico obrigatório.

**1**

### Regime Complementar

Camada adicional e facultativa para ampliar a proteção financeira.

**2**

### Regime Básico

RGPS ou RPPS — proteção obrigatória e fundamental.

Esta estrutura permite que os indivíduos, sejam eles do setor público ou privado, personalizem e ampliem sua proteção financeira para a aposentadoria, adaptando-se às suas necessidades e expectativas de vida.

## Previdência Complementar: Aberta e Fechada

A Previdência Complementar pode ser organizada em dois grandes modelos, cada um com características e acessos distintos:

- ◆ ABERTA — Para o Público em Geral
- ◆ Acessível ao público em geral
- ◆ Contratação individual, flexível e personalizada
- ◆ Oferecida por bancos, seguradoras e entidades abertas autorizadas pela SUSEP
- ◆ **Exemplos comuns:** PGBL e VGBL;

Ideal para quem busca formar reserva para o futuro de forma autônoma.

### FECHADA — Para Grupos Específicos

Destinada a grupos específicos (funcionários de uma empresa, associados de uma entidade);

- ◆ Vinculada a um patrocinador (empresa, associação) ou instituidor
- ◆ Administrada por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC)
- ◆ Comum em grandes empresas, associações e entes federativos para servidores públicos

Pode oferecer contrapartida do patrocinador, potencializando os recursos do participante.

Compreender a diferença entre a previdência aberta e fechada é crucial para escolher o plano mais adequado aos seus objetivos e perfil.

## Previdência Complementar: Comparativo Aberta vs. Fechada

Para uma compreensão mais aprofundada, a tabela a seguir detalha as principais diferenças entre as modalidades de Previdência Complementar Aberta e Fechada:

### Plano contratado em banco ou seguradora

Plano de servidores de determinado ente federativo ou de empregados de uma empresa

### Relação com o RPPS

Pode ser contratada livremente pelo servidor público, de forma autônoma

### Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

Este comparativo destaca as distinções cruciais para a escolha do regime de previdência complementar mais adequado às suas necessidades e ao seu perfil.

- ◆ Critério
- ◆ Previdência Aberta
- ◆ Previdência Fechada
- ◆ Público
- ◆ Qualquer pessoa
- ◆ **Grupo específico (ex: funcionários de uma empresa, associados)**
- ◆ Adesão
- ◆ Individual, por livre e espontânea vontade
- ◆ Vinculada a patrocinador (empresa) ou instituidor (entidade de classe)
- ◆ Exemplo
- ◆ Pode integrar o Regime de Previdência Complementar (RPC) instituído pelo ente federativo
- ◆ Fiscalização
- ◆ Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

## RPC DOS SERVIDORES PÚBLICOS

No serviço público, o Regime de Previdência Complementar (RPC) pode ser instituído pelo ente federativo para seus servidores titulares de cargo efetivo, oferecendo uma camada extra de segurança financeira.

### 01 Vínculo ao RPPS

O servidor continua vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

### 02 Cobertura RPPS

O RPPS passa a garantir cobertura até o teto do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), conforme as regras aplicáveis.

### 03 Proteção Complementar

A parcela da remuneração acima do teto pode ser protegida por um plano de previdência complementar específico.

### 04 Adesão Facultativa

A participação e adesão ao plano complementar é totalmente opcional e voluntária para o servidor.

### 05 Dependência de Reservas

A proteção adicional depende diretamente das contribuições realizadas e das reservas acumuladas no plano.

### 06 Observância de Regras

O servidor deve observar as regras estabelecidas pela lei local e pelo regulamento do plano complementar.

## INSTITUIÇÃO E VIGÊNCIA DO RPC

No serviço público, o Regime de Previdência Complementar (RPC) deve ser instituído por lei do respectivo ente federativo.

**!** Atenção: A lei local institui o RPC. A efetiva vigência operacional, porém, depende da aprovação e autorização da PREVIC, especialmente quando o plano for administrado por uma entidade fechada de previdência complementar. A lei local que institui o RPC deve definir, entre outros pontos cruciais:

### 01 Instituição formal do RPC

### 02 Aplicação do teto do RGPS aos benefícios do RPPS

### 03 A entidade responsável pela administração do plano

### 04 Eventual contribuição adicional do patrocinador (ente federativo)

### 05 O público-alvo abrangido pelas novas regras do RPC

### 06 A forma e os termos para a adesão dos servidores

### 07 As regras para a contribuição do participante

### 08 As regras para servidores anteriores que desejem optar pelo RPC

## QUEM FISCALIZA?

A supervisão e regulamentação da previdência complementar no Brasil são realizadas por diferentes órgãos, conforme a modalidade do plano.

### PREVIDÊNCIA ABERTA — SUSEP

A Superintendência de Seguros Privados é responsável pela autorização, controle e fiscalização das entidades abertas de previdência complementar (seguradoras e bancos).

### PREVIDÊNCIA FECHADA — PREVIC

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar fiscaliza e supervisiona as entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão).

### Servidor Público: Verificações Adicionais

Para servidores públicos, além da fiscalização da PREVIC, é fundamental verificar outros pontos-chave para a conformidade do Regime de Previdência Complementar (RPC):

- ◆ Lei local que instituiu o RPC
- ◆ Aprovação e autorização da PREVIC para o plano
- ◆ Regulamento específico do plano de previdência
- ◆ Termo de adesão ao plano assinado pelo servidor
- ◆ Vigência operacional do plano e suas regras.

## QUESTÃO DE FIXAÇÃO

Sobre o Regime de Previdência Complementar — RPC, assinale a alternativa correta:

**A)**

O RPC substitui automaticamente o RPPS para todos os servidores públicos.

**B)**

O RPC é obrigatório para qualquer pessoa que possua renda acima do teto do RGPS.

**C)**

O RPC possui caráter complementar, facultativo e autônomo em relação ao regime básico.

**D)**

A Previdência Complementar Fechada pode ser contratada livremente por qualquer pessoa em qualquer banco.



## COMPARATIVO: RGPS, RPPS E RPC

Para consolidar o entendimento sobre os regimes previdenciários no Brasil, observe as principais diferenças e características entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o Regime de Previdência Complementar (RPC).

| Critério            | RGPS                                  | RPPS                                        | RPC                               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Base constitucional | Art. 201                              | Art. 40                                     | Arts. 40 e 202                    |
| Público principal   | Trabalhadores em geral                | Servidores titulares de cargo efetivo       | Participantes que aderem ao plano |
| Natureza            | Regime básico                         | Regime básico                               | Regime complementar               |
| Adesão              | Obrigatória para segurados abrangidos | Obrigatória para servidor efetivo abrangido | Facultativa                       |
| Gestão              | INSS                                  | Ente/unidade gestora do RPPS                | Entidade aberta ou fechada        |
| Finalidade          | Proteção previdenciária geral         | Proteção previdenciária do servidor efetivo | Complementar renda futura         |
| Benefícios          | Benefícios do RGPS                    | Aposentadorias e pensão por morte           | Benefícios conforme o plano       |

## Módulo 3

# Reforma da Previdência e Base Normativa

## EC Nº 103/2019 — IMPACTOS GERAIS NO RPPS

A Reforma da Previdência, consolidada pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, trouxe uma série de mudanças significativas para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em todo o Brasil. Compreender esses impactos é fundamental para a gestão e a sustentabilidade dos regimes.

### Reforço do Equilíbrio

Maior exigência para o equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS.



Regras de Aposentadoria Alteração nas regras de aposentadoria e pensão, com critérios mais rigorosos.

### Idade Mínima

Instituição da idade mínima para a concessão de aposentadorias.

### Cálculo de Benefícios

Mudanças nas metodologias de cálculo dos valores dos benefícios.

### Acumulação

Novas regras para a acumulação de diferentes tipos de benefícios previdenciários.

### Previdência Complementar

Reforço da importância e abrangência da previdência complementar para servidores.

### Adequação Local

Exigência de adequação da legislação dos entes federativos à EC nº 103/2019.

### Custeio e Sustentabilidade

Aumento da atenção ao custeio, à atuária e à sustentabilidade de longo prazo do regime.



Atenção: Nem todas as regras são aplicadas da mesma forma em todos os entes federativos. É essencial verificar a Constituição Federal, a EC nº 103/2019 e, principalmente, a legislação local do seu ente federativo para entender as particularidades de cada RPPS.

## | EC Nº 103/2019: Áreas de Impacto Principal

A Emenda Constitucional nº 103 de 2019 reformulou diversas áreas cruciais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Abaixo, detalhamos os principais pilares afetados por essa reforma.

A reforma impactou diretamente a forma como os benefícios são concedidos e calculados, exigiu um novo olhar sobre o custeio dos regimes, reforçou a importância da atuária para garantir a sustentabilidade, estimulou a instituição e a adesão ao RPC e, por fim, demandou a adequação da legislação local de cada ente federativo.

## | BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS

Para compreender e gerir um RPPS, é indispensável conhecer as normas que estruturam o regime. As principais referências são:

- 1 Constituição Federal**  
Especialmente o artigo 40, que estabelece as diretrizes para os regimes próprios de previdência.
- 2 Lei nº 9.717/1998**  
Dispõe sobre normas gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos.
- 3 Emenda Constitucional nº 103/2019**  
A Reforma da Previdência que alterou significativamente as regras de aposentadoria e pensão dos servidores públicos.
- 4 Portaria MTP nº 1.467/2022**  
Define os parâmetros e diretrizes gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS, incluindo aspectos financeiros e atuariais.
- 5 Legislação Local do Ente Federativo**  
Abrange a lei de criação do RPPS, regras de benefícios, custeio, conselhos, unidade gestora e previdência complementar específica de cada município ou estado.

## LEI Nº 9.717/1998

A Lei nº 9.717/1998 é um pilar para a organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ela estabelece diretrizes cruciais para assegurar a gestão eficiente e transparente, focando na sustentabilidade e na proteção dos direitos dos servidores. A legislação define critérios essenciais para:

- 1 Equilíbrio Financeiro e Atuarial**  
Garantia de solvência a longo prazo.
- 2 Avaliação Atuarial**  
Realização periódica para ajuste de planos e benefícios.
- 3 Financiamento do Regime**  
Definição das fontes de custeio.
- 4 Uso de Recursos Previdenciários**  
Exclusividade na aplicação para fins previdenciários.
- 5 Cobertura Exclusiva**  
Apenas para servidores titulares de cargo efetivo.

## LEI Nº 9.717/1998 (continuação)

♦ A legislação também define critérios essenciais para:

- 1 Acesso à Informação**  
Transparência na gestão para os segurados.
- 2 Participação nos Colegiados**  
Inclusão de representantes dos segurados.
- 3 Registro Contábil Individualizado**  
Controle preciso das movimentações.
- 4 Demonstrativos Financeiros e Orçamentários**  
Prestação de contas clara e detalhada.
- 5 Inspeções e Auditorias**  
Supervisão constante pelos órgãos de controle.

## LEI Nº 9.717/1998: A Base Fundamental

A Lei nº 9.717/1998 é uma norma central e indispensável para todos os que atuam com Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ela estabelece as regras gerais para a organização e o funcionamento desses regimes, garantindo seu equilíbrio financeiro e atuarial, disciplinando o financiamento, protegendo a destinação dos recursos previdenciários e reforçando pilares como a transparência, a participação dos segurados e o controle.

**!** **Leitura Obrigatória:** Para gestores e conselheiros de RPPS, essa lei funciona como uma das bases de leitura obrigatória e consulta essencial antes de qualquer decisão relevante, assegurando a conformidade e a boa governança do regime.

## PORTARIA MTP Nº 1.467/2022

A Portaria MTP nº 1.467/2022 é o manual operacional que norteia a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ela consolida as diretrizes da Lei nº 9.717/1998, da Lei nº 10.887/2004 e da EC nº 103/2019, sendo crucial para a rotina técnica, administrativa e fiscalizatória.

Esta Portaria detalha os parâmetros e diretrizes gerais que garantem a conformidade e a sustentabilidade dos RPPS, abrangendo diversos aspectos essenciais:

### **Segurados e Beneficiários**

Definição clara de quem são os participantes e seus direitos.

### **Caráter Contributivo**

Regras sobre as contribuições e o financiamento do regime.

### **Equilíbrio Financeiro e Atuarial**

Medidas para a solidez e longevidade dos fundos previdenciários.

### **Gestão e Investimentos**

Orientações para administração e aplicação dos recursos.

### **Regulação e Fiscalização**

Estrutura de controle, supervisão e conformidade (Pró-Gestão, ISP, CRP).

**Módulo 4**

# Segurados, Unidade Gestora e Recursos do RPPS

## RPPS: Quem está protegido e por que isso importa?

Compreender quem está coberto por um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e os pilares de sua sustentação é fundamental para todos os envolvidos, desde gestores até os próprios segurados.

### Segurados

Servidores titulares de cargo efetivo.

- ◆ Quem está protegido?

São aqueles que contribuem ativamente para o regime durante sua carreira.

### Beneficiários

Aposentados e pensionistas.

Recebem os benefícios previdenciários garantidos pelo regime, após preencherem os requisitos ou como dependentes.

### Por que isso importa?

A clareza sobre os protegidos e os mecanismos do RPPS impacta diretamente diversas áreas essenciais:

- 01 Benefícios**  
Define as regras de elegibilidade e cálculo para aposentadorias e pensões.
- 02 Contribuições**  
Estabelece a base para o financiamento adequado do sistema, garantindo sua solvência.
- 03 Cadastro**  
Assegura o registro preciso dos participantes para o controle e a gestão eficiente.
- 04 Atuária**  
Fornece os dados para avaliações que projetam a saúde financeira do regime no longo prazo.
- 05 COMPREV (Compensação Previdenciária)**  
Ajusta as contas entre diferentes regimes, assegurando a cobertura de períodos de contribuição variados.
- 06 Equilíbrio do Regime**  
Em última instância, tudo converge para a manutenção da capacidade do RPPS de honrar seus compromissos futuros.

## RPPS: Quem é Quem? Definições Essenciais

Para uma compreensão clara do funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, é fundamental distinguir os diferentes perfis de participantes e suas respectivas vinculações. A seguir, apresentamos as categorias principais:

| Categoria                | Quem é                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurado                 | Servidor público titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS                                               |
| Beneficiário aposentado  | Segurado que passou à inatividade com benefício de aposentadoria pelo RPPS                                |
| Beneficiário pensionista | Dependente que recebe pensão por morte no âmbito do RPPS                                                  |
| Não segurado do RPPS     | Ocupante exclusivamente de cargo em comissão, temporário ou empregado público, em regra vinculado ao RGPS |

## UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS

A unidade gestora é o órgão ou entidade pública responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) em um determinado ente federativo.

### Abrangência

A norma prevê uma unidade gestora única para cada ente federativo, abrangendo todos os seus poderes e entidades relacionadas:

- ◆ Poder Executivo
- ◆ Poder Legislativo
- ◆ Poder Judiciário, quando houver
- ◆ Ministério Público, quando houver
- ◆ Tribunal de Contas, quando houver
- ◆ Autarquias
- ◆ Fundações públicas.



## UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS (continuação)

### Principais Atribuições

Compete à unidade gestora atuar em diversas frentes para garantir o bom funcionamento do RPPS:

- ◆ Arrecadação e controle das contribuições
- ◆ Gestão dos recursos e fundos previdenciários
- ◆ Concessão, pagamento e manutenção dos benefícios
- ◆ Atendimento aos segurados e beneficiários
- ◆ Envio de informações aos órgãos de controle
- ◆ Transparência, governança e prestação de contas.

## RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

Os recursos previdenciários são valores, bens, ativos e rendimentos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, essenciais para a sua sustentabilidade. Estes recursos garantem o pagamento de benefícios e a longevidade do sistema.

Incluem, entre outros:

- ◆ **Contribuições dos segurados:** Deduções mensais dos servidores ativos.
- ◆ **Contribuições dos aposentados e pensionistas:** Quando devidas, conforme legislação específica.
- ◆ **Contribuições do ente federativo:** Aporte direto do governo para o RPPS.
- ◆ **Aportes para equacionamento de déficit:** Recursos adicionais para cobrir eventuais desequilíbrios atuariais.

## RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS (continuação)

Incluem, entre outros:

- ◆ **Recursos dos fundos previdenciários:** Capital acumulado em fundos específicos.
- ◆ **Rendimentos das aplicações financeiras:** Ganhos obtidos com investimentos do patrimônio do RPPS.
- ◆ **Créditos de compensação previdenciária:** Valores recebidos de outros regimes por tempo de contribuição.
- ◆ **Recursos destinados à taxa de administração:** Verba para custeio da gestão do regime.

A regra central é a vinculação exclusiva à finalidade previdenciária, garantindo que todos os recursos sejam utilizados para o pagamento de benefícios e gestão do sistema.

## CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) possui um caráter contributivo e solidário. Isso significa que o regime é financiado por contribuições obrigatórias e deve observar, de forma contínua, o equilíbrio financeiro e atuarial para garantir sua perenidade.

### Segurados Ativos

Contribuições deduzidas mensalmente dos salários dos servidores em atividade.

### Aposentados e Pensionistas

Contribuições aplicadas quando devidas, conforme a legislação específica para benefícios acima do teto.

### Ente Federativo

Aporte direto do governo (União, Estados, Municípios) para complementar o financiamento do regime.

### Aportes para Equacionamento

Recursos adicionais necessários para cobrir eventuais déficits atuariais identificados nas avaliações.

### Receitas da Gestão de Recursos

Rendimentos obtidos com a aplicação e investimentos do patrimônio acumulado pelo RPPS.

#### ◆ Participantes do Financiamento

A contribuição para o RPPS não é uma faculdade; ela é um elemento essencial e obrigatório para a sustentabilidade e a capacidade de cumprimento dos compromissos futuros do regime.

## CUSTEIO REGULAR DO RPPS

O custeio regular é condição de sobrevivência do RPPS. A inadimplência de contribuições gera graves consequências:

### Compromete Benefícios

Risco de descontinuidade ou redução de pagamentos.

### Desequilíbrio Atuarial

Ameaça a capacidade do regime de honrar compromissos futuros.

### Irregularidade Previdenciária

Infração às normas e regulamentações vigentes.

### Fragiliza Governança

Perda de credibilidade e eficiência na gestão do sistema.

A contribuição para o RPPS é obrigatória e essencial para a sustentabilidade e o cumprimento dos compromissos futuros do regime.

## ALÍQUOTAS DO RPPS

As alíquotas de contribuição do RPPS são estabelecidas para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime, diferenciando-se conforme o tipo de participante e a situação financeira do sistema.

### Servidor Ativo

A alíquota não pode ser inferior à dos servidores da União, salvo em casos de exceções legais específicas.

### Ente Federativo

A contribuição mínima deve ser igual à dos servidores, e a máxima pode chegar a até o dobro da contribuição dos servidores.

### Aposentados e Pensionistas

Regra geral, a contribuição incide sobre a parcela do benefício que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

### Déficit Atuarial

A existência de déficit atuarial pode levar à exigência de regras específicas de custeio adicional para reequilibrar o sistema.

## BASE NORMATIVA

A regulamentação das contribuições para o RPPS é essencial para garantir a sustentabilidade do sistema e o cumprimento das obrigações futuras. As principais bases normativas que definem o caráter e os limites dessas contribuições são:

### 1 Constituição Federal

Art. 40: Estabelece o caráter contributivo e solidário do RPPS, com a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial como premissa fundamental.

### 2 Lei nº 9.717/1998

Art. 2º: Define que a contribuição do ente federativo não pode ser inferior à contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta.

### 3 Portaria MTP nº 1.467/2022

Detalha as regras sobre o caráter contributivo, os limites de contribuição, a base de cálculo e o plano de custeio dos RPPS.

A conformidade com essas normativas é crucial para a gestão eficiente e transparente dos regimes próprios, evitando irregularidades e garantindo a segurança dos benefícios previdenciários.

## BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

A base de cálculo das contribuições ao RPPS deve ser definida em lei do ente federativo.

Em regra, integram a base de cálculo:

- ◆ subsídio
- ◆ vencimento do cargo efetivo
- ◆ vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
- ◆ adicionais de caráter individual
- ◆ décimo terceiro salário ou gratificação natalina
- ◆ remuneração devida em períodos de afastamento legal

abono anual, no caso de beneficiários, quando aplicável.



Atenção: Nem toda verba recebida pelo servidor integra a base de contribuição. É necessário verificar a lei local e os parâmetros da Portaria MTP nº 1.467/2022.

## BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

### Portaria MTP nº 1.467/2022 - Art. 12

A lei do ente federativo definirá as parcelas que compõem a base de cálculo das contribuições devidas ao RPPS, estabelecendo o que integra e o que não integra para fins previdenciários.

Integram a Base de Cálculo (Art. 12, I)

- ◆ Subsídio
- ◆ Vencimento do cargo efetivo
- ◆ Vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei
- ◆ Adicionais de caráter individual
- ◆ Décimo terceiro salário ou gratificação natalina
- ◆ Remuneração devida em períodos de afastamento legal.

Não Integram a Base de Cálculo (Art. 12, VII)

Não incidem contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos, tais como:

- ◆ Abono de permanência
- ◆ Terço de férias
- ◆ Serviços extraordinários
- ◆ Adicional noturno
- ◆ Adicional de insalubridade.

A correta identificação da base de cálculo é crucial para a sustentabilidade do regime e para evitar futuros questionamentos legais. A legislação específica do ente federativo deve ser sempre consultada.

## Módulo 5

# Custeio, Taxa de Administração e Repasses

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

A taxa de administração corresponde ao limite de recursos destinado ao custeio das despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Ela serve para financiar atividades necessárias à organização, funcionamento e manutenção da unidade gestora, como:

- ◆ Estrutura administrativa
- ◆ Pessoal vinculado à gestão do RPPS
- ◆ Sistemas
- ◆ Assessorias e consultorias
- ◆ Capacitação
- ◆ Certificação
- ◆ Auditorias
- ◆ Controle interno
- ◆ Gestão de investimentos
- ◆ Atendimento aos segurados e beneficiários.

É crucial entender que a taxa de administração não se confunde com recursos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários.

## | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — LIMITES E APURAÇÃO

A taxa de administração deve observar limites máximos anuais, conforme o porte do RPPS no ISP-RPPS.

Formas de Apuração:

- ◆ Sobre o somatório da base de cálculo das contribuições dos servidores

Sobre o somatório das remunerações brutas dos servidores, aposentados e pensionistas.

Os limites máximos variam de acordo com a esfera e o porte do ente federativo:

- ◆ Entidade
- ◆ % sobre Base de Contribuição (Servidores)
- ◆ % sobre Remunerações Brutas
- ◆ Estados e Distrito Federal
- ◆ 2,0%
- ◆ 1,3%
- ◆ Municípios de grande porte
- ◆ 2,4%
- ◆ 1,7%
- ◆ Municípios de médio porte
- ◆ 3,0%
- ◆ 2,3%
- ◆ Municípios de pequeno porte
- ◆ 3,6%

2,7%

## MACETES PARA PROVA



Regra Geral Quanto menor o porte do ente federativo, maior o percentual permitido.

### Duas Bases de Cálculo

Considere a base de contribuição dos servidores e a remuneração bruta (servidores, aposentados e pensionistas).

### Amplitude da Base

Uma base de cálculo mais ampla (remuneração bruta) resulta em percentual menor.

### Sequências Numéricas

Base Contribuição: 2,0% → 2,4% → 3,0% → 3,6%.

### Porte Pequeno

Para municípios de pequeno porte, os limites são 3,6% (base de contribuição) ou 2,7% (remuneração bruta).

- ◆ **Remuneração Bruta:** 1,3% → 1,7% → 2,3% → 2,7%.

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — ACRÉSCIMO

A legislação do ente federativo pode autorizar que o limite da taxa de administração seja elevado em até 20%. Esse acréscimo deve estar vinculado a despesas relacionadas à obtenção e manutenção de certificação.

- ◆ Pode abranger certificação de:
- ◆ Dirigentes da Unidade Gestora
- ◆ Membros do Conselho Deliberativo
- ◆ Membros do Conselho Fiscal
- ◆ Responsável pela Gestão dos Recursos
- ◆ Membros do Comitê de Investimentos
- ◆ Certificação Institucional (e.g., Pró-Gestão RPPS)

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — CONSULTORIAS

As despesas com assessoria ou consultoria devem seguir regras e limites específicos para garantir a boa gestão e a conformidade.

- ◆ **Melhoria da Gestão:** Serviços devem focar na otimização da gestão, processos e controles do RPPS.
- ◆ **Proibida Substituição:** Não podem substituir as atividades decisórias da diretoria executiva ou outras atividades finalísticas da unidade gestora.
- ◆ **Valores Fixos:** O contrato não pode ser fixado como percentual da taxa de administração, nem de receitas ou ingressos futuros.
- ◆ **Limite de Gastos:** Os gastos com assessoria/consultoria não podem exceder 50% dos valores anuais da taxa de administração (sem considerar o acréscimo para certificação).

## REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES AO RPPS

O caráter contributivo do RPPS exige regularidade no repasse das contribuições e aportes devidos ao regime, garantindo a sua saúde financeira.

### Contribuições dos Segurados

Ativos, aposentados e pensionistas, quando devidas.

### Contribuição Patronal

Aporte do ente federativo como empregador.

### Aportes de Equacionamento

Recursos para cobrir déficits atuariais.

### Parcelamentos e Demais Valores

Todos os valores legalmente vinculados ao RPPS.

### Portaria MTP nº 1.467/2022 - Art. 7º

A legislação exige que o prazo para o repasse das contribuições e aportes não ultrapasse o último dia útil do mês subsequente ao da competência da folha de pagamento. Em caso de atraso, deve haver previsão de atualização monetária, juros e multa, assegurando a integridade dos recursos do RPPS.

- ◆ Valores a serem repassados à unidade gestora:



## PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Quando o ente federativo deixa de repassar contribuições, aportes ou valores devidos ao RPPS, pode haver parcelamento do débito, desde que observadas rigorosamente as regras legais para garantir a recuperação dos recursos e a sustentabilidade do regime.

### Apuração e Confissão do Débito

A dívida deve ser formalmente reconhecida e seus valores devidamente calculados.

### Autorização em Lei do Ente Federativo

É necessária uma base legal local que permita a formalização do parcelamento.

### Termo de Acordo de Parcelamento

Documento formal que estabelece as condições, prazos e obrigações de ambas as partes.

### Pagamento em Moeda Corrente

As parcelas devem ser quitadas em dinheiro, vedadas outras formas de compensação.

- ♦ O parcelamento de débitos exige:

## PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (continuação)

### Número Máximo de 60 Prestações

As parcelas devem ser mensais, iguais e sucessivas, com limite de cinco anos.

### Atualização Monetária e Juros

O valor devido deve ser corrigido e acrescido de juros, conforme índices oficiais.

### Vencimento da Primeira Parcela

Deve ocorrer até o último dia útil do mês subsequente à assinatura do termo de parcelamento.

### Previsão de Medidas e Sanções

O acordo deve contemplar as consequências e penalidades em caso de inadimplemento.

- ♦ O parcelamento de débitos exige (cont.):

O não cumprimento das condições do parcelamento pode levar à rescisão do acordo e à execução imediata da dívida, com todas as implicações legais.

## PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

### Portaria MTP nº 1.467/2022 (Art. 14)

As contribuições normais, suplementares e aportes destinados ao equacionamento do déficit atuarial, incluindo encargos legais, devidos pelo ente federativo e não repassados até o vencimento, após apurados e confessados, podem ser objeto de termo de acordo de parcelamento.

- ◆ Requisitos Mínimos
- ◆ Autorização em lei do ente federativo
- ◆ Máximo de 60 prestações mensais, iguais e sucessivas
- ◆ Atualização monetária e taxa de juros aplicáveis.
- ◆ Vedações Importantes
- ◆ Inclusão de contribuições descontadas dos segurados e beneficiários

Inclusão de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

A rigorosa observância desses requisitos legais é fundamental para a validade do parcelamento e para a recuperação eficiente dos recursos do RPPS.

## DAÇÃO EM PAGAMENTO

A dação em pagamento ocorre quando o devedor quita uma dívida entregando um bem, direito ou outro ativo em substituição ao pagamento em dinheiro. No contexto do RPPS, existe uma regra fundamental:

É vedada a utilização de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para dação em pagamento de débitos do ente federativo com o RPPS.

Na prática, o ente federativo não pode quitar débitos previdenciários entregando ao RPPS, por exemplo:

### Imóveis

Terrenos, edificações, etc.

### Veículos

Carros, caminhões, etc.

### Participações

Ações, cotas em empresas.

### Créditos

Valores a receber de terceiros.

### Direitos

Ativos intangíveis, patentes.

### Outros Ativos

Qualquer outro bem ou valor que não seja moeda corrente.

## DAÇÃO EM PAGAMENTO: A Base Normativa

### Portaria MTP nº 1.467/2022 - Art. 18

É vedada a utilização de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para dação em pagamento de débitos do ente federativo com o RPPS.

Este artigo estabelece uma proibição clara e direta, protegendo a integridade financeira dos Regimes Próprios de Previdência Social contra tentativas de quitação de dívidas com bens que não sejam moeda corrente.

A estrita observância desta norma é fundamental para assegurar a liquidez e a solvência do RPPS, evitando que ativos de difícil conversão em dinheiro comprometam o pagamento de benefícios futuros.

## UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recursos do RPPS não são recursos livres do ente federativo e possuem finalidade específica. Eles somente podem ser utilizados para:

- 1 Pagamento de benefícios previdenciários**  
Garante o custeio de aposentadorias, pensões e outros benefícios assegurados aos segurados e seus dependentes.
- 2 Taxa de administração**  
Para custear despesas necessárias à organização, administração e funcionamento do RPPS, observados os limites e regulamentações legais.
- 3 Compensação previdenciária**  
Valores vinculados às obrigações e créditos entre regimes (RPPS, RGPS), conforme as regras do COMPREV, para ajustar tempos de contribuição.  
Qualquer utilização dos recursos do RPPS fora dessas hipóteses pode caracterizar desvio de finalidade e gerar responsabilização legal.

## Módulo 6

# Equilíbrio Financeiro, Atuária e Plano de Custeio

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

O equilíbrio financeiro e atuarial é uma exigência central para a organização e funcionamento do RPPS, garantindo sua sustentabilidade presente e futura.

### Equilíbrio Financeiro

Refere-se à capacidade imediata do regime de pagar suas obrigações atuais, assegurando a liquidez necessária para o cumprimento dos compromissos de curto prazo.

### Equilíbrio Atuarial

Representa a compatibilidade, no longo prazo, entre as receitas futuras esperadas e as despesas projetadas, incluindo ativos, direitos e obrigações futuras, visando a perenidade do sistema.

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL (continuação)

### Plano de Custeio Adequado

Estratégias claras para arrecadação de recursos que cubram as necessidades do regime.

### Avaliação Atuarial Anual

Análise técnica periódica das projeções de receitas e despesas para ajuste de rotas.

### Base Cadastral Consistente

Informações precisas sobre segurados e beneficiários para cálculos atuariais corretos.

### Repasse Regular das Contribuições

Pontualidade no aporte das contribuições para manter o fluxo de caixa saudável.

### Controle de Benefícios Concedidos

Gestão eficiente para evitar fraudes e garantir pagamentos justos e dentro da lei.

### Gestão Responsável dos Investimentos

Aplicação dos recursos em investimentos seguros e rentáveis, seguindo as políticas de investimento.

### Equacionamento de Déficit

Planos de ação para cobrir eventuais desequilíbrios atuariais, quando necessário.

- ◆ Para preservar esse equilíbrio, o RPPS deve observar:

## BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS

O equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) é pautado por um conjunto de leis e regulamentações que garantem sua sustentabilidade a longo prazo.

### Art. 40

Determina que o RPPS terá caráter contributivo e solidário, devendo observar critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

### Art. 1º

Exige que os RPPS sejam organizados com base em normas gerais de contabilidade e atuária, visando assegurar o equilíbrio de suas finanças no presente e no futuro.

### Art. 2º, XV

Define equilíbrio financeiro e atuarial como a garantia da equivalência, a valor presente, entre as receitas estimadas e as despesas projetadas do regime.

- ♦ CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- ♦ LEI Nº 9.717/1998
- ♦ PORTARIA MTP Nº 1.467/2022

## AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

A avaliação atuarial é um processo obrigatório e fundamental, realizado periodicamente para diagnosticar a saúde financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

### Custo Normal do Plano de Benefícios

Compreensão dos gastos esperados para a manutenção das obrigações previdenciárias.

### Déficit ou Superávit Atuarial

Deteção de desequilíbrios ou sobras entre as receitas e despesas projetadas a longo prazo.

### Necessidade de Revisão do Plano de Custeio

Orientação para ajustes nas alíquotas de contribuição e outras fontes de receita.

### Aportes ou Contribuições Suplementares

Indicação de quando recursos adicionais são necessários para reequilibrar o sistema.

- ♦ Ela permite identificar elementos cruciais para a gestão, tais como:

## AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL (continuação)

### Impacto dos Benefícios

Análise das obrigações futuras decorrentes dos benefícios já concedidos e dos previstos.

### Consistência da Base Cadastral

Verificação da qualidade e precisão dos dados dos segurados e beneficiários.

### Solvência e Liquidez no Longo Prazo

Assegurar a capacidade do regime de honrar seus compromissos no presente e no futuro.

- ♦ Ela também permite identificar:

Mais do que um relatório técnico, a avaliação atuarial é uma ferramenta estratégica que deve orientar decisões de gestão, custeio, governança e controle do RPPS.

## BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS: Avaliação Atuarial

A obrigatoriedade e os detalhes da avaliação atuarial anual estão firmemente ancorados em importantes dispositivos legais, que garantem a fiscalização e a sustentabilidade do sistema previdenciário.

### Lei nº 9.717/1998

Art. 1º, I: Exige a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando parâmetros gerais para organização e revisão do plano de custeio e benefícios do RPPS.

### Portaria MTP nº 1.467/2022

Capítulo IV: Define as bases e diretrizes para o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios, reforçando a importância da gestão prudente.

### Portaria MTP nº 1.467/2022

Seção I: Detalha os requisitos e procedimentos específicos para a realização da avaliação atuarial anual, assegurando sua padronização e eficácia.



## BASE CADASTRAL DO RPPS

A base cadastral reúne as informações dos segurados, aposentados, pensionistas e dependentes vinculados ao RPPS.

### Identificação

Segurados e beneficiários.

### Data de Nascimento

Essencial para cálculos atuariais.

### Sexo e Estado Civil

Variáveis demográficas importantes.

### Cargo

Função exercida e remuneração.

### Remuneração/Benefício

Valores para cálculo de contribuições e proventos.

### Datas de Ingresso

No serviço público e no cargo efetivo.

### Tempo de Contribuição

Fundamental para elegibilidade e cálculo de benefícios.

### Vínculo Previdenciário

Detalhes do relacionamento com o RPPS.

### Dependentes

Informações para pensão por morte.

### Outras Informações

Funcionais e previdenciárias relevantes.

- ◆ Ela deve conter dados completos, atualizados e consistentes, como:

Cadastro inconsistente gera avaliação atuarial inconsistente.

## BASE NORMATIVA ESSENCIAL DO RPPS

A base cadastral, fundamental para a saúde dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), possui um suporte legal robusto que assegura sua precisão e relevância para a gestão previdenciária.

### Capítulo IV — Equilíbrio financeiro e atuarial

Esta Portaria estabelece que a base cadastral é um elemento indispensável para a correta avaliação atuarial, a apuração dos custos do regime, a definição de um plano de custeio adequado e o contínuo acompanhamento atuarial.

#### Art. 1º, I

Conforme esta lei, a avaliação atuarial, que se baseia em uma sólida base cadastral, é explicitamente utilizada para a organização e subsequente revisão do plano de custeio e dos benefícios oferecidos pelo RPPS.

- ♦ PORTARIA MTP Nº 1.467/2022
- ♦ LEI Nº 9.717/1998

## BASE CADASTRAL INCONSISTENTE: QUAIS OS RISCOS?

Quando informações cruciais, como o tempo anterior de contribuição de um servidor, não são registradas corretamente na base cadastral do RPPS, uma série de problemas graves podem surgir, afetando a saúde financeira e a gestão do regime.

Por exemplo, a falta de dados precisos sobre o histórico contributivo pode levar a:

### 1 Projeção Incorreta de Aposentadoria

Datas de aposentadoria calculadas com imprecisão, gerando expectativas falsas e potenciais frustrações para os segurados.

### 2 Cálculo Equivocado do Passivo Atuarial

Distorção na avaliação das obrigações futuras do regime, comprometendo a precisão dos estudos atuariais.

### 3 Distorção no Plano de Custeio

Alíquotas de contribuição e estratégias de arrecadação inadequadas para cobrir os benefícios projetados.

### 4 Risco de Déficit Sub ou Superestimado

A gestão pode tomar decisões baseadas em um cenário financeiro irreal, colocando em risco a sustentabilidade do RPPS.

A atualização cadastral é, portanto, uma atividade de gestão previdenciária essencial para a saúde e longevidade do RPPS.

## ACOMPANHAMENTO ATUARIAL DO RPPS

O acompanhamento atuarial permite verificar se as medidas propostas na avaliação atuarial estão sendo efetivamente executadas, garantindo a solidez e sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social.

- ◆ Este processo deve envolver:
- ◆ Análise do resultado atuarial
- ◆ Acompanhamento do plano de custeio
- ◆ Verificação dos repasses das contribuições
- ◆ Acompanhamento de aportes e contribuições suplementares
- ◆ Monitoramento do déficit ou superávit atuarial
- ◆ Atualização da base cadastral
- ◆ Análise dos impactos de novas leis e benefícios
- ◆ Acompanhamento pelos conselhos

Tomada de providências pela unidade gestora e pelo ente federativo

A avaliação atuarial deve orientar decisões concretas de gestão, assegurando a saúde financeira do RPPS a longo prazo.

## PLANO DE CUSTEIO DO RPPS

O plano de custeio é o conjunto de medidas que define como o RPPS será financiado, sendo proposto com base na avaliação atuarial e previsto na legislação do ente federativo.

### **Contribuição dos Segurados Ativos**

Valores descontados mensalmente da remuneração dos servidores em atividade.

### **Contribuição de Aposentados e Pensionistas**

Parcela devida por beneficiários, conforme critérios estabelecidos em lei.

### **Contribuição Patronal do Ente Federativo**

Aportes realizados pelo órgão ou entidade empregadora, equivalentes à contribuição dos segurados.

### **Contribuições Suplementares**

Recursos adicionais necessários para garantir a solvência do regime.

### **Aportes para Equacionamento de Déficit**

Verbas destinadas a cobrir eventuais desequilíbrios atuariais identificados.

### **Recursos Vinculados ao RPPS**

Outras receitas que, por determinação legal, devem ser direcionadas ao fundo previdenciário.

### **Rendimentos de Aplicações Financeiras**

Lucros obtidos com o investimento dos recursos do RPPS no mercado financeiro.

- ◆ Ele pode envolver diversas fontes de recursos, como:

O plano de custeio deve ser suficiente para financiar os benefícios presentes e futuros do regime, assegurando sua perenidade.

## PLANO DE CUSTEIO: ESTRATÉGIAS PARA O DÉFICIT

Quando a avaliação atuarial identifica um déficit no RPPS, é fundamental que o plano de custeio proponha medidas eficazes para reverter essa situação e garantir a sustentabilidade do regime. As estratégias podem incluir:

### 01 Revisão de Alíquotas

Análise e ajuste das alíquotas normais de contribuição para adequação à realidade atuarial.

### 02 Contribuição Suplementar

Aportes adicionais do ente federativo para auxiliar na cobertura do déficit.

### 03 Aportes Periódicos

Injeção de recursos extras de forma regular, conforme planejamento de equacionamento.

### 04 Plano de Amortização

Criação de um cronograma detalhado para a liquidação gradual do déficit atuarial.

### 05 Medidas de Acompanhamento

Definição de mecanismos para monitorar a evolução do déficit e a efetividade das ações adotadas. A implementação dessas propostas exige análise técnica rigorosa, aprovação conforme a legislação vigente e um acompanhamento contínuo e diligente por parte da gestão do RPPS.

## EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL

O déficit atuarial ocorre quando as obrigações futuras do RPPS superam os recursos, receitas e ativos projetados, indicando um desequilíbrio financeiro a longo prazo.

Quando identificado um déficit, o ente federativo deve adotar medidas eficazes e tempestivas para seu equacionamento, visando a sustentabilidade do regime.

### Aporte de bens, direitos e ativos

Adequações das regras de concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios.

### Segregação da Massa

Separação dos segurados em grupos para gestão atuarial distinta, quando aplicável.

- ◆ Plano de amortização com contribuições suplementares, na forma de alíquotas ou de aportes mensais com valores preestabelecidos

## Módulo 7

# Plano de Benefícios: Aposentadorias e Pensões

## PLANO DE BENEFÍCIOS DO RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) assegura proteção previdenciária aos servidores titulares de cargo efetivo e a seus dependentes. No entanto, a Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu importantes alterações no rol de benefícios.

Benefícios Pós EC nº 103/2019:

- ◆ **Aposentadorias:** Por incapacidade permanente, compulsória e voluntária, conforme as novas regras.
- ◆ **Pensão por Morte:** Concedida aos dependentes do servidor falecido, com critérios de elegibilidade e cálculo atualizados.

Estes são os benefícios previdenciários exclusivos do RPPS, focados na segurança de longo prazo.

Benefícios Não Mais Integrados ao RPPS:

A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu que os seguintes benefícios não integram mais o rol de benefícios previdenciários do RPPS:

### Auxílio-reclusão

Esses afastamentos e auxílios devem ser tratados conforme a legislação aplicável do ente federativo, por outros regimes ou fontes de recursos.

- ◆ Afastamentos por incapacidade temporária
- ◆ Salário-maternidade
- ◆ Salário-família

A EC nº 103/2019 marcou uma clara delimitação dos benefícios do RPPS, concentrando-o na aposentadoria e pensão por morte.

## APOSENTADORIAS NO RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) assegura aposentadoria aos servidores titulares de cargo efetivo, conforme as regras constitucionais e a legislação do ente federativo.

- ◆ Principais espécies de aposentadorias:

### 1 Aposentadoria Voluntária

Concedida por tempo de contribuição e idade.

### 2 Aposentadoria por Incapacidade Permanente

Concedida quando o servidor se torna incapaz para o trabalho.

### 3 Aposentadoria Compulsória

Concedida ao atingir a idade limite estabelecida por lei.

### 4 Aposentadorias Diferenciadas

Casos específicos previstos na Constituição e legislação aplicável.

## APOSENTADORIAS NO RPPS (continuação)

Para analisar uma aposentadoria, é necessário verificar uma série de critérios:

- ◆ Data de ingresso no serviço público
- ◆ Cargo efetivo ocupado
- ◆ Idade do servidor
- ◆ Tempo de contribuição
- ◆ Tempo de serviço público
- ◆ Tempo no cargo

! Regra aplicável: permanente, transição ou direito adquirido

- ◆ Legislação local do ente federativo

## PENSÃO POR MORTE NO RPPS

A pensão por morte é o benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido.

Pode decorrer do falecimento de:

- ♦ servidor ativo titular de cargo efetivo
- ♦ aposentado vinculado ao RPPS.
- ♦ Para análise da pensão, é necessário verificar:
- ♦ Qualidade de segurado do servidor falecido
- ♦ Existência de dependentes habilitados

**!** Regra de cálculo aplicável

- ♦ Possibilidade de acumulação com outros benefícios
- ♦ Duração da pensão, conforme a condição do dependente
- ♦ Legislação local do ente federativo

**!** Regras constitucionais e da EC nº 103/2019

## ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

A acumulação ocorre quando uma mesma pessoa recebe mais de um benefício previdenciário. Para sua análise, são essenciais as seguintes verificações:

- 01 Benefícios: Quais estão sendo acumulados?**
- 02 Regime: Qual regime paga cada um?**
- 03 Permissão: A acumulação é permitida?**
- 04 Redução: Há regra de redução?**
- 05 Direito Adquirido: Existe anterior à EC nº 103/2019?**

### REGRA DE VEDAÇÃO

É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no mesmo regime previdenciário.

Exceção: Pensões do mesmo instituidor decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.



## ACUMULAÇÕES PERMITIDAS

A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabelece as hipóteses em que é permitida a acumulação de benefícios previdenciários, sempre observando as regras de redução aplicáveis:

### 1 Pensão por Morte (Regimes Distintos)

Acúmulo de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime previdenciário com pensão por morte concedida por outro regime previdenciário ou decorrente de atividades militares.

### 2 Pensão por Morte + Aposentadoria

Acúmulo de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime previdenciário com aposentadoria do RGPS ou de RPPS, ou ainda, com proventos de inatividade militar.

### 3 Pensão Militar + Aposentadoria

Acúmulo de pensões decorrentes de atividades militares com aposentadoria do RGPS ou de RPPS.

## ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS: CENÁRIOS COMUNS

A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe clareza sobre as possibilidades de acumulação de benefícios previdenciários. Veja os cenários mais comuns e as regras aplicáveis:

| Situação                                     | Acumulação permitida? | Observação                   |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Duas pensões de cônjuge no mesmo regime      | Em regra, não         | Salvo exceção constitucional |
| Pensão de um regime + pensão de outro regime | Sim                   | Aplica regra de redução      |
| Pensão + aposentadoria RGPS                  | Sim                   | Aplica regra de redução      |
| Pensão + aposentadoria RPPS                  | Sim                   | Aplica regra de redução      |
| Pensão militar + aposentadoria RGPS/RPPS     | Sim                   | Aplica regra de redução      |

É fundamental que os gestores do RPPS compreendam essas regras para evitar inconformidades e garantir a segurança jurídica na concessão dos benefícios.

## REGRA DE REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO

Nas acumulações permitidas de benefícios, a regra de redução da Emenda Constitucional nº 103/2019 é aplicada da seguinte forma:

### 1 Benefício Mais Vantajoso

O benefício de maior valor (principal) é pago integralmente.

### 2 Demais Benefícios

Os outros benefícios acumulados (secundários) são pagos parcialmente, aplicando-se faixas de redução sobre o valor que exceder um salário mínimo.

## REGRA DE REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO (continuação)

- ◆ Faixas de Redução (sobre o valor de cada benefício acumulado, que não seja o principal)

- 01 Até 1 Salário Mínimo — Recebe-se 100% do valor até o limite de 1 salário mínimo.**
- 02 De 1 a 2 Salários Mínimos — Recebe-se 60% do valor que exceder 1 salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos.**
- 03 De 2 a 3 Salários Mínimos — Recebe-se 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos.**
- 04 De 3 a 4 Salários Mínimos — Recebe-se 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos.**
- 05 Acima de 4 Salários Mínimos — Recebe-se 10% do valor que exceder 4 salários mínimos.**

## EXEMPLO PRÁTICO: REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO

Vamos aplicar a regra de redução da EC nº 103/2019 ao caso de Maria, que acumula benefícios:

**R\$ 1.621,00**

O benefício mais vantajoso, a aposentadoria de R\$ 6.000,00, é pago integralmente.

- ◆ Aposentadoria do RPPS
- ◆ R\$ 6.000,00
- ◆ Pensão por morte
- ◆ R\$ 3.000,00
- ◆ Salário Mínimo de referência
- ◆ Cálculo da Pensão por Morte Reduzida

- 01 1ª faixa (até 1 salário mínimo)**  
 $R\$ 1.621,00 \times 100\% = R\$ 1.621,00$
- 02 Valor excedente na 2ª faixa**  
 $R\$ 3.000,00 \text{ (Pensão)} - R\$ 1.621,00 \text{ (1º SM)} = R\$ 1.379,00$   
Aplicando 60% sobre R\$ 1.379,00 = R\$ 827,40
- 03 Valor Total da Pensão Reduzida**  
 $R\$ 1.621,00 \text{ (1ª faixa)} + R\$ 827,40 \text{ (2ª faixa)} = R\$ 2.448,40$

## EXEMPLO PRÁTICO: REDUÇÃO NA ACUMULAÇÃO (continuação)

- ◆ Total Final Recebido por Maria
- ◆ **Aposentadoria (integral):** R\$ 6.000,00
- ◆ **Pensão (reduzida):** R\$ 2.448,40
- ◆ **Total:** R\$ 8.448,40

## DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE

A pensão por morte não terá necessariamente duração vitalícia, variando conforme diversos fatores.

- ◆ A duração depende de:
- ◆ Condição do dependente
- ◆ Idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito
- ◆ Tempo de casamento ou união estável
- ◆ Tempo de contribuição do segurado
- ◆ Existência de invalidez ou deficiência
- ◆ Legislação local do ente federativo

**!** Regras vigentes na data do falecimento A análise detalhada de todos esses fatores deve ser feita rigorosamente no processo de concessão, com base em documentação comprobatória específica para cada caso.

## DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

**!** Regra de Curta Duração A pensão por morte terá duração de apenas 4 meses quando ocorrer uma das seguintes situações:

- ◆ O óbito ocorrer sem que o segurado tenha o mínimo de contribuições exigidas

O casamento ou união estável tiver iniciado há menos de 2 anos antes do óbito do segurado.

Caso essas condições não se apliquem, a duração da pensão varia conforme a idade do dependente (cônjuge ou companheiro) na data do falecimento do segurado, seguindo tabelas específicas da legislação.

## DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: OUTROS DEPENDENTES

A duração da pensão por morte para outros dependentes do segurado, além do cônjuge ou companheiro, segue critérios específicos e pode variar de acordo com a condição de cada um, sempre observando a legislação pertinente:

### Filho(a) ou Equiparado(a)

Em regra, a pensão é devida até 21 anos de idade, salvo nos casos de invalidez ou deficiência, conforme a legislação aplicável ao RPPS.

### Dependente Inválido(a) ou com Deficiência

Para dependentes que se enquadrem nessas condições, a duração da pensão pode se estender enquanto permanecer a invalidez ou a deficiência que fundamenta o benefício, sem limite de idade.

### Outros Dependentes

A elegibilidade e a duração da pensão para outros dependentes devem ser analisadas rigorosamente conforme a legislação local específica do ente federativo e a comprovação da dependência econômica.

## DURAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE: CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

### Duração Conforme a Idade do Dependente

Para casos em que o casamento ou união estável superou 2 anos e o segurado contribuiu o mínimo exigido, a duração da pensão para o cônjuge ou companheiro é definida pela sua idade na data do óbito, conforme a tabela a seguir:

### Vitalícia

É crucial que as regras sejam aplicadas com precisão, considerando o cenário específico de cada beneficiário para garantir a conformidade legal.

- ◆ Idade do cônjuge ou companheiro na data do óbito
- ◆ Duração da pensão
- ◆ Menos de 22 anos
- ◆ 3 anos
- ◆ De 22 a 27 anos
- ◆ 6 anos
- ◆ De 28 a 30 anos
- ◆ 10 anos
- ◆ De 31 a 41 anos
- ◆ 15 anos
- ◆ De 42 a 44 anos
- ◆ 20 anos
- ◆ 45 anos ou mais

## CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NO RPPS

A concessão de benefícios previdenciários deve seguir um processo administrativo formal e documentado, garantindo transparência e conformidade legal.

- ◆ Etapas Essenciais

- 01** **Requerimento:** Início do processo pelo interessado ou abertura de ofício.
- 02** **Identificação:** Validação dos dados do segurado ou beneficiário.
- 03** **Vínculo com RPPS:** Confirmação da elegibilidade e contribuições ao Regime Próprio.
- 04** **Análise da Regra:** Identificação da legislação aplicável ao tipo de benefício solicitado.
- 05** **Requisitos Legais:** Verificação do cumprimento de todas as condições exigidas por lei.
- 06** **Validação Documental:** Conferência da autenticidade e suficiência dos documentos apresentados.

## | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NO RPPS (continuação)

- ◆ Etapas Essenciais (cont.)

- 01 Cálculo do Benefício: Determinação do valor inicial do benefício conforme a legislação.**
- 02 Parecer Técnico/Jurídico: Emissão de análises especializadas, se necessário.**
- 03 Publicação: Oficialização do ato concessório em Diário Oficial ou meio equivalente.**
- 04 Registro e Envio: Comunicação aos órgãos de controle (e.g., Tribunal de Contas).**
- 05 Implantação: Inclusão do benefício na folha de pagamento do órgão.**
- 06 Manutenção e Revisão: Acompanhamento contínuo e ajustes periódicos do benefício.**

## | MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS BENEFÍCIOS

Após a concessão, o RPPS deve manter controle permanente sobre aposentadorias e pensões.

A manutenção dos benefícios envolve:

- ◆ Atualização cadastral dos beneficiários
- ◆ Prova de vida ou procedimento equivalente
- ◆ Controle de óbitos
- ◆ Acompanhamento de dependentes
- ◆ Verificação da duração da pensão
- ◆ Revisão de acumulação de benefícios
- ◆ Aplicação de reajustes e revisões legais
- ◆ Correção de pagamentos indevidos
- ◆ Atualização da folha de benefícios
- ◆ Guarda e organização dos processos administrativos.

A manutenção adequada reduz riscos de erro, pagamentos indevidos e responsabilização do RPPS.

## Módulo 8

# Compensação Previdenciária (COMPREV) e CTC

## COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — COMPREV

A compensação previdenciária ocorre quando há contagem recíproca de tempo de contribuição entre diferentes regimes previdenciários.

Na prática, um regime concede o benefício e o outro regime deve compensar financeiramente o tempo de contribuição utilizado.

Entenda com um Exemplo Prático:

- ♦ O servidor trabalhou anos vinculado ao RGPS.
- ♦ Depois, ingressou em cargo efetivo vinculado ao RPPS.

Ao se aposentar pelo RPPS, utilizou tempo de contribuição do RGPS.

O RPPS pode requerer compensação previdenciária ao RGPS pelo período utilizado.

Todo esse processo de compensação é operacionalizado por meio do COMPREV, um sistema essencial para o equilíbrio financeiro entre os regimes.

## COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAPÉIS ESSENCIAIS

Para compreender a Compensação Previdenciária, é fundamental diferenciar os papéis de cada regime envolvido na transação:

### REGIME DE ORIGEM

O regime que recebeu as contribuições do servidor no passado e cujo tempo de serviço será utilizado para a concessão do benefício em outro regime.

### REGIME INSTITUIDOR

O regime responsável por conceder e, efetivamente, pagar o benefício ao segurado. Este regime utiliza o tempo de contribuição de outro regime para a concessão.

### COMPREV

O sistema eletrônico que gerencia e realiza o acerto financeiro entre o Regime de Origem e o Regime Instituidor, garantindo o equilíbrio atuarial entre os entes.

## EXEMPLO PRÁTICO: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Apresentamos um caso ilustrativo para solidificar o entendimento dos papéis de Regime de Origem e Regime Instituidor na Compensação Previdenciária:

Maria trabalhou 12 anos na iniciativa privada, vinculada ao RGPS.

Depois, ingressou em cargo efetivo municipal e trabalhou mais 23 anos vinculada ao RPPS.

Ao se aposentar pelo RPPS, utilizou os 12 anos do RGPS para completar o tempo necessário.

- ◆ Nesse caso, o RPPS é o regime instituidor.
- ◆ O RGPS é o regime de origem.

O RPPS pode requerer compensação previdenciária pelo tempo aproveitado do RGPS.

## CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — CTC

A CTC é o documento fundamental que comprova o tempo de contribuição de um servidor, permitindo que este período seja oficialmente reconhecido e aproveitado em diferentes regimes previdenciários.

Na Prática, a CTC Permite:

- ◆ O RGPS emitir CTC para tempo trabalhado na iniciativa privada
- ◆ O RPPS emitir CTC para tempo vinculado a cargo efetivo
- ◆ O tempo certificado ser levado para outro regime previdenciário

O regime que concede o benefício requerer compensação previdenciária, quando aplicável.

É crucial ressaltar que, sem uma CTC válida, a contagem recíproca não ocorre de forma regular, e o processo de compensação previdenciária (COMPREV) pode ser inviabilizado ou comprometido.



## BASE NORMATIVA ESSENCIAL

A regulamentação dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) é vasta e multifacetada, fundamentada em uma série de leis, decretos e portarias.

### **Constituição Federal (Art. 201, § 9º)**

Estabelece a contagem recíproca do tempo de contribuição e a compensação financeira entre os regimes previdenciários, garantindo o equilíbrio e a justiça entre eles.

### **Lei nº 9.796/1999**

Dispõe sobre a compensação financeira obrigatória entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os RPPS dos servidores públicos, crucial para o ressarcimento entre os sistemas.

### **Decreto nº 10.188/2019**

Regulamenta a Lei nº 9.796/1999, detalhando os procedimentos administrativos e operacionais para a efetivação da compensação financeira.

### **Portaria MPS nº 1.400/2024**

Define os procedimentos operacionais específicos para a compensação previdenciária, estabelecendo regras para a troca de informações e pagamentos entre regimes.

### **Portaria MTP nº 1.467/2022**

Consolida as regras gerais e diretrizes aplicáveis aos RPPS, abrangendo aspectos de organização, concessão de benefícios e gestão de informações previdenciárias.

## REQUERIMENTO DE COMPREV

O requerimento de compensação previdenciária deve ser feito pelo regime instituidor, ou seja, pelo regime que concedeu e paga o benefício, visando o ressarcimento pelo tempo de contribuição aproveitado.

Para instruir o pedido, é necessário reunir documentos como:

- ◆ Ato de concessão do benefício
- ◆ Processo de aposentadoria ou pensão, quando aplicável
- ◆ Certidão de Tempo de Contribuição — CTC
- ◆ Demonstrativo do tempo utilizado
- ◆ Memória de cálculo do benefício
- ◆ Documentos pessoais do segurado ou beneficiário
- ◆ Informações funcionais e previdenciárias
- ◆ Comprovação de que o tempo certificado foi efetivamente usado
- ◆ Demais documentos exigidos pelo sistema COMPREV.

Um pedido mal instruído pode gerar exigência, indeferimento ou atraso significativo no recebimento dos valores, impactando o fluxo financeiro do regime.

## | REVISÃO, RECURSO E CESSAÇÃO DA COMPREV

A Compensação Previdenciária (COMPREV) não termina com o deferimento do requerimento. É um processo contínuo que envolve diversas etapas e possibilidades após a análise inicial.

Após a análise, podem ocorrer:

- ◆ Deferimento do pedido
- ◆ Indeferimento do pedido
- ◆ Exigência documental
- ◆ Interposição de recurso
- ◆ Pedido de revisão
- ◆ Correção de informações
- ◆ Alteração do valor da compensação
- ◆ Suspensão ou cessação do pagamento.

A unidade gestora deve acompanhar continuamente os requerimentos, pagamentos, exigências, revisões e eventuais inconsistências no sistema COMPREV para garantir a regularidade e o equilíbrio.

## Módulo 9

# Pró-Gestão RPPS, CRP e ISP-RPPS

## PRÓ-GESTÃO RPPS, CRP E ISP-RPPS

Além das regras de benefícios, custeio, atuária e COMPREV, o RPPS precisa demonstrar qualidade de gestão, regularidade e capacidade de acompanhamento.

♦ Neste bloco, vamos estudar:

- 01 Pró-Gestão RPPS**  
Entenda o que é o programa e seus pilares.
- 02 Objetivos e dimensões**  
Explore as metas e áreas de avaliação do Pró-Gestão.
- 03 Certificação institucional**  
A importância de obter e manter a certificação.
- 04 Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP**  
Saiba o que é o CRP e sua relevância.
- 05 Critérios de regularidade**  
Conheça os requisitos para a manutenção do CRP.
- 06 Riscos de perda do CRP**  
Impactos e consequências da não conformidade.
- 07 Indicador de Situação Previdenciária — ISP-RPPS**  
Como o ISP-RPPS avalia a saúde financeira do regime.
- 08 Uso dos indicadores**  
Ferramentas para gestão e tomada de decisão estratégica.

## PRÓ-GESTÃO RPPS

O Pró-Gestão RPPS é um programa de certificação institucional voltado à melhoria da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

### Participação dos Conselhos e Comitês

É fundamental entender que a certificação é institucional: quem se certifica é o RPPS como entidade, e não a pessoa física.

- ◆ Seu objetivo é estimular boas práticas de:
- ◆ Governança
- ◆ Controles Internos
- ◆ Transparência
- ◆ Educação Previdenciária
- ◆ Gestão de Riscos
- ◆ Gestão de Processos
- ◆ Profissionalização da Unidade Gestora

## DIMENSÕES DO PRÓ-GESTÃO RPPS

O Pró-Gestão RPPS está estruturado em dimensões que orientam a certificação institucional e a melhoria contínua do regime.

### Educação Previdenciária

Essas dimensões buscam fortalecer:

- ◆ As principais dimensões são:
- ◆ Controles Internos
- ◆ Governança Corporativa
- ◆ Padronização de procedimentos
- ◆ Transparência
- ◆ Participação dos colegiados
- ◆ Capacitação dos atores do RPPS
- ◆ Gestão de riscos
- ◆ Prestação de contas
- ◆ Segurança das informações
- ◆ Melhoria contínua da unidade gestora

## NÍVEIS DE ADERÊNCIA DO PRÓ-GESTÃO RPPS

A certificação institucional do Pró-Gestão RPPS é organizada em níveis de aderência, que indicam o grau de maturidade da gestão do RPPS em relação às ações exigidas pelo programa.

**1****Nível I**

Foca na estrutura inicial de boas práticas.

**2****Nível II**

Exige maior formalização e controle dos processos.

**3****Nível III**

Representa uma gestão mais consolidada e integrada.

**4****Nível IV**

O grau mais avançado de governança, controles e transparência.

A lógica de evolução é progressiva: quanto maior o nível, maior a exigência de evidências, maturidade institucional e integração dos processos no RPPS.

## PRÓ-GESTÃO RPPS E INVESTIMENTOS

A Resolução CMN nº 5.272/2025 fortaleceu a relação entre governança previdenciária e gestão dos investimentos nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Os ativos e limites de aplicação passam a ser diferenciados conforme o nível de aderência do RPPS ao programa de certificação institucional do Pró-Gestão. Na prática, a norma distingue:

**Sem Nível de Aderência**

Restrições significativas nos segmentos de investimento.

**Nível I**

Acesso a mercados e produtos de investimento de menor risco.

**Nível II**

Ampliação das opções, mas com controle de riscos.

**Nível III**

Maior flexibilidade para diversificação e rentabilidade.

**Nível IV**

O maior acesso a segmentos, ativos e limites, exigindo governança mais robusta e sofisticação na gestão.

Isso significa que, quanto maior o nível de aderência, maior tende a ser o acesso a segmentos, ativos e limites de investimento que exigem governança mais robusta e podem oferecer melhores retornos.

## PRÓ-GESTÃO RPPS — AÇÕES E EVIDÊNCIAS

Para obter ou renovar a certificação do Pró-Gestão RPPS, o Regime deve cumprir um número mínimo de ações que demonstram seu nível de maturidade e aderência às boas práticas de gestão.

**1**

### Nível I

Pelo menos 18 ações

**2**

### Nível II

Pelo menos 20 ações

**3**

### Nível III

Pelo menos 22 ações

**4**

### Nível IV

24 ações

A certificação final será determinada pelo nível mais simples dentre aqueles efetivamente atingidos, garantindo que todos os requisitos dos níveis anteriores também foram cumpridos.

Existem também ações essenciais obrigatórias que devem ser observadas em todos os níveis de certificação, independentemente do número total de ações.

## PRÓ-GESTÃO RPPS — AÇÕES ESSENCIAIS

As ações essenciais são requisitos mínimos obrigatórios que o RPPS deve cumprir para obter e manter a certificação em qualquer um dos níveis do programa Pró-Gestão.

### Ações de diálogo com segurados e sociedade

Essas ações garantem a robustez, transparência e eficiência na gestão do RPPS, promovendo a segurança e o profissionalismo necessários.

- ◆ Controles Internos
- ◆ Mapeamento das atividades
- ◆ Manualização das atividades
- ◆ Certificação de dirigentes, conselheiros, gestor de recursos e comitê
- ◆ Estrutura de controle interno
- ◆ Gestão e controle da base cadastral
- ◆ Governança Corporativa
- ◆ Relatório de governança
- ◆ Planejamento
- ◆ Relatório de gestão atuarial
- ◆ Política de investimentos
- ◆ Comitê de investimentos
- ◆ Transparência
- ◆ Diretoria executiva
- ◆ Educação Previdenciária

## AVALIAÇÃO CONTINUADA

A certificação do Pró-Gestão RPPS tem validade de 3 anos, mas exige acompanhamento contínuo durante sua vigência para assegurar a manutenção dos padrões.

Nos 2 anos seguintes à certificação ou renovação, uma auditoria de supervisão é realizada para verificar o cumprimento das exigências.

### Níveis I e II

Auditoria documental, de forma remota.

### Níveis III e IV

Auditoria com tempo mínimo presencial.

- ◆ Foco nas ações essenciais obrigatórias.
- ◆ Foco em todas as ações desses níveis.

O objetivo primordial é verificar se o RPPS mantém as práticas, evidências e controles que justificaram a certificação, garantindo a confiabilidade e a conformidade da gestão.

## ATENÇÃO: IMPACTOS NO SEU RPPS!

A Resolução CMN nº 5.272/2025 estabeleceu que o nível de certificação do Pró-Gestão RPPS tem um impacto direto e significativo na gestão dos investimentos.

A perda ou redução do nível de aderência pode acarretar sérias consequências:

### Limites de Aplicação

Restrições na alocação de recursos, comprometendo a estratégia de diversificação e rentabilidade.

### Acesso a Ativos

Impossibilidade de investir em determinados produtos e mercados mais rentáveis ou adequados ao perfil do RPPS.

### Enquadramento da Carteira

Dificuldades em manter a carteira de investimentos dentro dos parâmetros regulatórios exigidos.

### Planejamento da Política

Revisão e limitações no desenvolvimento da política de investimentos, impactando o longo prazo.

Manter o nível de certificação é crucial para a saúde financeira e a eficiência da gestão dos recursos previdenciários.

## CONTROLES INTERNOS NO PRÓ-GESTÃO RPPS

No Pró-Gestão RPPS, os controles internos correspondem ao conjunto de políticas e procedimentos que ajudam a organização a alcançar seus objetivos.

### Gestão de Riscos

Os riscos que afetam suas atividades sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis, garantindo a segurança operacional e financeira do regime.

### Fidedignidade Financeira

Suas demonstrações contábeis e financeiras reflitam adequadamente suas operações, proporcionando transparência e confiabilidade nas informações.

### Eficiência e Ética

Seus procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia, otimizando recursos.

- ◆ Os controles internos devem proporcionar ao RPPS que:

## PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

No Pró-Gestão RPPS, a governança corporativa está ligada a princípios fundamentais que orientam a boa gestão do regime.

### 1 Transparência

Divulgação clara, adequada e eficiente das informações relevantes aos segurados, beneficiários, ente federativo, órgãos de controle e sociedade.

### 2 Equidade

Tratamento justo e isonômico entre servidores ativos, aposentados, pensionistas, ente federativo, prestadores de serviço e demais partes interessadas.

### 3 Prestação de contas — Accountability

Os agentes de governança devem prestar contas de seus atos e omissões, assumindo responsabilidade pelas decisões tomadas.

### 4 Responsabilidade corporativa

Zelo pela correta destinação dos recursos do RPPS, pela sustentabilidade do regime e pela conformidade legal.



## EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

No Pró-Gestão RPPS, a educação previdenciária envolve ações voltadas à informação, capacitação e orientação dos públicos relacionados ao regime.

Estão relacionadas à educação previdenciária ações voltadas à:

- ◆ Melhoria da qualidade de vida dos segurados
- ◆ Promoção da saúde e prevenção de doenças
- ◆ Educação financeira
- ◆ Planejamento para a aposentadoria
- ◆ Transição para a aposentadoria e vida durante a aposentadoria
- ◆ Envelhecimento ativo
- ◆ Diálogo constante com segurados e sociedade.

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA — CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é um atestado fundamental que comprova que o ente federativo cumpre todos os critérios constitucionais e legais essenciais relacionados à organização, funcionamento e gestão de seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O CRP está relacionado a temas cruciais para a boa gestão, como:

- ◆ Legislação previdenciária do ente
- ◆ Caráter contributivo do regime
- ◆ Repasse regular das contribuições
- ◆ Equilíbrio financeiro e atuarial
- ◆ Envio de informações ao Ministério da Previdência
- ◆ Demonstrativos previdenciários
- ◆ Gestão dos recursos
- ◆ Transparência
- ◆ Cumprimento das normas gerais dos RPPS.

A manutenção do CRP exige um acompanhamento permanente e rigoroso da situação previdenciária do ente para assegurar a continuidade da sua validade.

## CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DO CRP

A ausência do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) sinaliza pendências na regularidade previdenciária do ente federativo, acarretando impactos significativos.

### **Bloqueio de Transferências**

Suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União.

### **Impedimento de Convênios**

Restrição para celebrar acordos, contratos ou convênios com órgãos da Administração Pública federal.

### **Acesso a Crédito Negado**

Impedimento para receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções de órgãos federais.

### **Suspensão de Financiamentos**

Bloqueio de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

### **Dano à Imagem e Planejamento**

Impacto negativo na imagem institucional e na capacidade de planejamento do ente federativo.

- ◆ Entre as principais consequências, podem ocorrer:

A manutenção do CRP é, portanto, essencial para a saúde fiscal e a operacionalidade dos entes federativos.

## INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ISP-RPPS

O ISP-RPPS é uma ferramenta fundamental utilizada para avaliar a situação dos Regimes Próprios de Previdência Social, fornecendo uma visão detalhada do desempenho e da conformidade.

Ele permite identificar aspectos cruciais relacionados a:

- ◆ Gestão e governança
- ◆ Regularidade previdenciária
- ◆ Equilíbrio financeiro e atuarial
- ◆ Envio de informações
- ◆ Transparência
- ◆ Investimentos
- ◆ Qualidade dos dados
- ◆ Conformidade com as normas aplicáveis.

O ISP-RPPS deve ser utilizado como um instrumento contínuo de diagnóstico, monitoramento e melhoria da gestão do regime.

## COMO INTERPRETAR O ISP-RPPS

O ISP-RPPS não deve ser analisado apenas pela nota final. É crucial aprofundar a avaliação para entender a real situação do Regime Próprio de Previdência Social.

A unidade gestora deve observar:

- ◆ Quais dimensões foram avaliadas no indicador
- ◆ Quais indicadores apresentaram pior desempenho, exigindo atenção prioritária
- ◆ Se há pendências no envio de informações aos órgãos competentes
- ◆ Se existem inconsistências cadastrais, atuariais ou contábeis que necessitam de correção
- ◆ Se há problemas de regularidade previdenciária que possam comprometer o regime
- ◆ Se os investimentos estão aderentes às normas e à política de investimentos estabelecida

Se houve melhora ou piora no desempenho em relação aos anos anteriores, indicando tendências.

A leitura correta do ISP-RPPS permite transformar um diagnóstico complexo em um plano de ação eficaz e direcionado para a melhoria contínua.

## APLICAÇÃO PRÁTICA DO ISP-RPPS

O ISP-RPPS não é apenas um indicador de desempenho. Ele fornece uma classificação final e o respectivo perfil atuarial para cada RPPS.

### Perfil Atuarial IV

Este perfil é crucial para a gestão atuarial e o acompanhamento contínuo dos parâmetros utilizados nas avaliações atuariais do RPPS.

- ◆ A correspondência entre classificação e perfil é a seguinte:
- ◆ Classificação D
- ◆ Perfil Atuarial I
- ◆ Classificação C
- ◆ Perfil Atuarial II
- ◆ Classificação B
- ◆ Perfil Atuarial III
- ◆ Classificação A

## TAXA DE JUROS PARÂMETRO

A taxa de juros real anual utilizada como taxa de desconto na avaliação atuarial deve observar a taxa de juros parâmetro.

Esta taxa está intrinsecamente relacionada à duração do passivo do RPPS e à Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (ETTJ).

É possível um acréscimo gradual à taxa parâmetro, considerando o desempenho do RPPS nos programas Pró-Gestão RPPS ou ISP-RPPS.

A aplicação e os critérios para este acréscimo são detalhados pela Portaria MTP nº 1.467/2022.

## Módulo 10

# Controle, Fiscalização e Governança

## CONTROLE, REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO RPPS

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) está sujeito a um arcabouço robusto de controles internos, externos, sociais e institucionais.

Esses mecanismos buscam assegurar:

- ◆ A legalidade dos atos de gestão
- ◆ A proteção dos recursos previdenciários
- ◆ A transparência das informações
- ◆ A regularidade previdenciária
- ◆ O equilíbrio financeiro e atuarial
- ◆ A conformidade dos investimentos
- ◆ A correta concessão e manutenção dos benefícios
- ◆ A responsabilização em caso de irregularidades.

É fundamental compreender que o controle do RPPS não é exercido por um único órgão, mas envolve diferentes atores e instâncias, trabalhando em conjunto para a segurança e eficácia do regime.

## CONTROLE, REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO RPPS: Atores e Objetivos

O controle dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) é um processo multifacetado, exercido por diversos atores e instâncias, garantindo a integridade e a sustentabilidade do sistema.

## CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO NO RPPS

A gestão previdenciária nos RPPS é estruturada por um sistema de controle que se divide em duas esferas essenciais:

### CONTROLE INTERNO

É exercido no âmbito do próprio ente federativo e da unidade gestora do RPPS.

### CONTROLE EXTERNO

É exercido por órgãos externos à gestão, especialmente pelos Tribunais de Contas, sem prejuízo da atuação de outros órgãos de controle.

- ◆ Busca prevenir falhas
- ◆ Acompanhar riscos
- ◆ Verificar conformidade
- ◆ Orientar melhorias.
- ◆ Busca fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade
- ◆ Verificar a aplicação dos recursos
- ◆ Atribuir responsabilidade aos gestores.

Ambas as esferas são complementares e indispensáveis para garantir a saúde financeira e a conformidade legal dos Regimes Próprios de Previdência Social.

## CONSELHO FISCAL NO RPPS

O Conselho Fiscal é um órgão de controle e fiscalização essencial na gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Sua atuação estratégica contribui significativamente para:

- ◆ Acompanhar a execução orçamentária e financeira
- ◆ Fiscalizar receitas e despesas previdenciárias
- ◆ Verificar repasses das contribuições
- ◆ Analisar balancetes, demonstrativos e relatórios contábeis
- ◆ Acompanhar a gestão dos investimentos
- ◆ Verificar a execução do plano de custeio
- ◆ Acompanhar as recomendações do controle interno
- ◆ Examinar a prestação de contas da unidade gestora

Comunicar irregularidades aos órgãos competentes, quando necessário.

Através dessas ações, o Conselho Fiscal fortalece a transparência, a conformidade e a proteção dos recursos previdenciários, assegurando a segurança e a sustentabilidade do RPPS.

## FLUXO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

A atuação do Conselho Fiscal no RPPS segue um fluxo contínuo de vigilância e orientação, garantindo a boa gestão e a sustentabilidade do regime.

### **Análise Documental**

Examina balanços, relatórios e demonstrativos contábeis e financeiros.

### **Verificação de Conformidade**

Avalia a aderência às normas legais e regulamentares do RPPS.

### **Identificação de Riscos**

Aponta vulnerabilidades e desvios que possam comprometer o equilíbrio atuarial.

### **Registro em Ata**

Documenta todas as deliberações, observações e recomendações formalmente.

### **Recomendação de Providências**

Sugere ações corretivas e preventivas para a gestão.

### **Acompanhamento das Correções**

Monitora a implementação das medidas recomendadas e seus impactos.

Este ciclo de trabalho garante que o Conselho Fiscal seja um pilar fundamental na governança e na transparência do RPPS.

## TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLE EXTERNO

O Tribunal de Contas exerce papel fundamental na fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social.

- ◆ Análise das contas do ente e da unidade gestora
- ◆ Fiscalização da aplicação dos recursos previdenciários
- ◆ Verificação da legalidade dos atos de gestão
- ◆ Acompanhamento da concessão de aposentadorias e pensões
- ◆ Exame de demonstrativos, relatórios e informações
- ◆ Avaliação da conformidade dos investimentos
- ◆ Análise de equilíbrio financeiro e atuarial
- ◆ Determinação de correções
- ◆ Apuração de responsabilidades, quando cabível.

O controle externo contribui para a legalidade, a transparência e a proteção dos recursos do RPPS, assegurando a sustentabilidade e a confiança no sistema.

## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E OS RPPS

O Ministério da Previdência Social, por meio da área responsável pelos Regimes Próprios de Previdência Social, atua na orientação, supervisão e acompanhamento dos RPPS.

Sua atuação envolve:

- ◆ Edição de normas gerais e orientações técnicas
- ◆ Supervisão do cumprimento da Lei nº 9.717/1998
- ◆ Acompanhamento da regularidade previdenciária
- ◆ Análise dos critérios do CRP
- ◆ Recepção e análise de demonstrativos no CADPREV
- ◆ Acompanhamento de informações atuariais, contábeis, financeiras e de investimentos
- ◆ Orientação aos entes federativos e unidades gestoras

Fiscalização e adoção de providências em caso de irregularidades.

## TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL

O RPPS deve disponibilizar informações claras, atualizadas e acessíveis sobre sua gestão, sendo um pilar fundamental para a integridade do sistema.

A transparência deve alcançar temas cruciais como:

- ◆ Legislação previdenciária local
- ◆ Estrutura da unidade gestora
- ◆ Composição dos conselhos e comitê de investimentos
- ◆ Atas de reuniões
- ◆ Política de investimentos
- ◆ Carteira de investimentos
- ◆ Demonstrativos previdenciários
- ◆ Avaliação atuarial
- ◆ Plano de custeio
- ◆ Receitas e despesas previdenciárias
- ◆ Relatórios de governança

Informações sobre benefícios e folha previdenciária, observada a proteção de dados pessoais.

A transparência fortalece o controle social e aumenta a confiança na gestão do RPPS, garantindo que os cidadãos acompanhem de perto a administração dos recursos que asseguram seu futuro.

## TRANSPARÊNCIA X PUBLICIDADE

### Publicidade

É tornar o ato ou a informação pública.

### Transparência

É disponibilizar a informação de forma clara, acessível, compreensível, atualizada e útil para controle social.

No RPPS, não basta apenas publicar documentos. É preciso permitir que segurados, beneficiários, conselhos e a sociedade consigam compreender e acompanhar efetivamente a gestão previdenciária.

## TRANSPARÊNCIA: A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

- ◆ Publicidade é requisito formal de divulgação.
- ◆ Transparência é qualidade da informação divulgada.

Para que a informação seja verdadeiramente transparente e cumpra seu papel no controle social, ela deve ser:

### Útil para fiscalização e controle social

Essa distinção é fundamental para garantir que os dados não apenas estejam disponíveis, mas que realmente capacitem a sociedade a acompanhar e fiscalizar a gestão do RPPS.

- ◆ Acessível
- ◆ Clara
- ◆ Organizada
- ◆ Atualizada
- ◆ Compreensível

## RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DO RPPS

Os agentes que atuam na gestão do RPPS devem observar legalidade, prudência, diligência, transparência e finalidade previdenciária.

- ◆ Podem ser responsabilizados, conforme suas atribuições:
- ◆ Dirigentes da Unidade Gestora
- ◆ Membros dos Conselhos
- ◆ Membros do Comitê de Investimentos
- ◆ Responsável pela Gestão dos Recursos
- ◆ Servidores que Atuam nos Processos Previdenciários
- ◆ Prestadores de Serviço

Agentes que Participam de Decisões, Pareceres ou Controles

A responsabilização pode decorrer de ação ou omissão, especialmente quando houver dano ao RPPS, descumprimento normativo ou gestão irregular.



## PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES DO RPPS

A gestão eficaz do RPPS exige clareza nas responsabilidades e um compromisso inabalável com a governança e a integridade.

### Quem Decide

Deve motivar, comunicando a visão e os objetivos estratégicos de forma inspiradora.

### Quem Acompanha

Deve registrar diligentemente todas as ações e resultados, garantindo a rastreabilidade e a transparência.

### Quem Fiscaliza

Deve agir proativamente, intervindo quando necessário para assegurar a conformidade e a proteção dos recursos.

Estas máximas são fundamentais para construir uma gestão previdenciária robusta, transparente e responsável, essencial para a sustentabilidade do RPPS.

## FLUXO DA RESPONSABILIZAÇÃO NA GESTÃO DO RPPS

### Decisão ou Omissão

Início do processo por uma ação ou inação do agente.

### Ato de Gestão do RPPS

Formalização da decisão ou omissão em um ato administrativo ou operacional.

### Verificação de Legalidade e Diligência

Análise dos controles internos e externos quanto à conformidade e prudência.

### Dano, Risco ou Irregularidade?

Identificação de potenciais prejuízos ou desvios normativos.

### Apuração e Possível Responsabilização

Investigação das causas e atribuição de consequências, se cabível.

## EXEMPLO: INVESTIMENTO IRREGULAR

Quando o RPPS realiza investimentos sem análise de risco apropriada, sem o credenciamento adequado dos gestores e sem o devido registro da decisão, surgem falhas graves no processo.

Isso pode levar a:

- ♦ Ausência de motivação e justificativa para o investimento
- ♦ Descumprimento da política de investimentos estabelecida
- ♦ Falta de diligência e cuidado na seleção de ativos
- ♦ Inexistência de documentação comprobatória das etapas do processo

Omissão ou falha das instâncias de controle internas e externas.



Consequência: Os agentes envolvidos na decisão ou omissão podem ser chamados a justificar sua atuação, com a possibilidade de responsabilização legal e administrativa.

## MINISTÉRIO PÚBLICO E CONTROLE SOCIAL

O Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e dos interesses sociais relacionados ao RPPS.

### Apuração de Irregularidades

Investigação de falhas na gestão previdenciária.

### Acompanhamento de Denúncias

Verificação e resposta a relatos de má conduta.

### Proteção dos Recursos

Salvaguarda dos valores do RPPS contra desvios.

### Atuação Legal

Intervenção em casos de improbidade administrativa.

### Defesa da Legalidade

Garantia da conformidade com as leis e normas.

### Medidas Judiciais

Início de ações legais para assegurar direitos.

- ♦ Sua atuação pode envolver:

O controle social se concretiza quando segurados, beneficiários e a sociedade acompanham ativamente a gestão do RPPS, por meio da transparência pública.

## CHECKLIST DE CONFORMIDADE DO RPPS

A gestão do RPPS deve manter rotina permanente de controle, documentação e correção de falhas essenciais para a sustentabilidade e legalidade.

- ◆ **Legislação Local Atualizada:** Garantia de que todas as operações estão em conformidade com as leis vigentes.
- ◆ **CRP Regular:** Manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária em dia, evitando penalidades.
- ◆ **Demonstrativos Enviados no Prazo:** Cumprimento dos prazos para envio de relatórios e informações.
- ◆ **Avaliação Atuarial Anual:** Realização e acompanhamento rigoroso da avaliação para projeção de custos e receitas.
- ◆ **Plano de Custeio Executado:** Implementação efetiva do plano que define as contribuições necessárias.
- ◆ **Contribuições Repassadas Regularmente:** Assegurar o fluxo correto e pontual das contribuições para o fundo.
- ◆ **Política de Investimentos Aprovada e Cumprida:** Adesão às diretrizes de alocação dos recursos do RPPS.

## CHECKLIST DE CONFORMIDADE DO RPPS (continuação)

Decisões Registradas em Atas: Formalização de todas as deliberações para transparência e rastreabilidade.

- ◆ **Processos de Benefícios Formalizados:** Documentação adequada dos procedimentos de concessão e manutenção de benefícios.
- ◆ **COMPREV Acompanhada:** Monitoramento da Compensação Previdenciária para otimizar os recursos.
- ◆ **Transparência Pública Atualizada:** Disponibilização de informações claras e acessíveis à sociedade.
- ◆ **Conselhos Atuantes:** Participação ativa e fiscalização eficaz dos conselhos do RPPS.
- ◆ **Controle Interno com Relatórios e Recomendações:** Fortalecimento da gestão através de mecanismos de auditoria interna.
- ◆ **Providências Adotadas Diante de Apontamentos:** Pronta resposta e correção de quaisquer irregularidades identificadas.

## PONTOS DE ATENÇÃO — CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Para fins de prova e de gestão, atenção aos seguintes pontos cruciais:

- ♦ O controle interno atua de forma preventiva.

O controle externo é exercido especialmente pelos Tribunais de Contas.

O Conselho Fiscal fiscaliza, mas não administra o RPPS.

O Ministério da Previdência orienta, supervisiona e fiscaliza o cumprimento das normas gerais.

O Ministério Público atua na defesa da legalidade, do patrimônio público e dos interesses sociais.

- ♦ A transparência permite o controle social.
- ♦ Publicidade não é o mesmo que transparência.

Decisões devem ser motivadas, registradas e documentadas.

- ♦ Omissões também podem gerar responsabilização.

## ATENÇÃO: PONTOS CHAVE PARA MEMORIZAR

Estas frases sintetizam conceitos fundamentais para a compreensão e a prática da gestão no RPPS:

### Controle Interno

É preventivo e orientador.

### Controle Externo

Exercido principalmente pelos Tribunais de Contas.

### Conselho Fiscal

Não substitui a gestão, apenas a fiscaliza.

### Transparência

Exige informação clara e útil.

### Publicidade

É o ato de tornar público.

### Accountability

Significa prestação de contas e responsabilização.

### Responsabilidade

Pode decorrer tanto de uma ação quanto de uma omissão.

## Revisão

# Síntese e Questões — Dia 1

## SÍNTESE DO DIA 1

Ao longo do Dia 1, estudamos o RPPS como um sistema integrado.

### Controle, fiscalização, transparência e responsabilização

A boa gestão previdenciária exige visão sistêmica, documentação, controle e tomada de decisão responsável.

- ◆ Pontos centrais abordados:
- ◆ Segurados, beneficiários e dependentes
- ◆ Organização e funcionamento do RPPS
- ◆ Custeio e alíquotas de contribuição
- ◆ Avaliação atuarial e equilíbrio financeiro
- ◆ **Plano de benefícios:** aposentadorias e pensão por morte
- ◆ Acumulação e limitação de benefícios
- ◆ Compensação previdenciária — COMPREV
- ◆ Pró-Gestão RPPS, CRP e ISP-RPPS

## REVISÃO FINAL DO DIA 1

- ◆ Antes de encerrar, revise os pontos essenciais:

- 1 RPPS é o regime previdenciário dos servidores titulares de cargo efetivo.
- 2 O regime deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial.
- 3 As contribuições financiam o regime e integram o plano de custeio.
- 4 O plano de benefícios do RPPS está limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
- 5 A concessão de benefícios exige processo formal, regra aplicável, cálculo correto e documentação.
- 6 A COMPREV permite compensação entre regimes quando há contagem recíproca.
- 7 Pró-Gestão, CRP e ISP fortalecem a governança, a regularidade e o diagnóstico da situação previdenciária.
- 8 Controle, transparência e fiscalização protegem o RPPS, os segurados e os gestores.

## SEGURADOS DO RPPS

### Questão 1

Em relação aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, assinale a alternativa correta:

- a) São segurados obrigatórios do RPPS todos os agentes públicos, incluindo empregados públicos, temporários e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão.
- b) São segurados obrigatórios do RPPS os servidores públicos titulares de cargo efetivo vinculados ao ente federativo que instituiu o regime.
- c) O servidor titular de cargo efetivo pode escolher livremente entre filiar-se ao RPPS ou ao RGPS.
- d) O aposentado pelo RPPS que exerce cargo em comissão permanece necessariamente vinculado apenas ao RPPS quanto a esse cargo.

## PLANO DE BENEFÍCIOS DO RPPS

### Questão 2

Após a EC nº 103/2019, o rol de benefícios previdenciários do RPPS ficou limitado a:

- a) aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença e salário-maternidade.
- b) aposentadorias, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-família.
- c) aposentadorias e pensão por morte.
- d) aposentadorias, pensão por morte e benefícios temporários previstos na legislação local.

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

### Questão 3

Sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, assinale a alternativa correta:

- a) Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial são expressões equivalentes e indicam apenas a suficiência de caixa no mês.
- b) O equilíbrio financeiro está relacionado à suficiência de recursos no curto prazo, enquanto o equilíbrio atuarial avalia a sustentabilidade do regime no longo prazo.
- c) O equilíbrio atuarial é verificado apenas pela existência de saldo em conta bancária.
- d) O equilíbrio financeiro dispensa avaliação atuarial quando o ente possui CRP válido.

## CTC E CONTAGEM RECÍPROCA

### Questão 4

O documento hábil para permitir a contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários é:

- a) Certificado de Regularidade Previdenciária — CRP.
- b) Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos — DAIR.
- c) Certidão de Tempo de Contribuição — CTC.
- d) Relatório de Governança Corporativa.

## COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — COMPREV

### Questão 5

A compensação previdenciária ocorre quando:

- a) o ente federativo complementa mensalmente a folha de benefícios do RPPS por insuficiência financeira.
- b) um regime previdenciário concede benefício utilizando tempo de contribuição vinculado a outro regime, gerando acerto financeiro entre eles.
- c) o servidor recebe simultaneamente aposentadoria e pensão por morte.
- d) o RPPS transfere recursos da taxa de administração para pagamento de benefícios previdenciários.

## PRÓ-GESTÃO RPPS

### Questão 6

De acordo com o Manual do Pró-Gestão RPPS, as três dimensões do programa são:

- a) benefícios, custeio e atuária.
- b) contabilidade, investimentos e compensação previdenciária.
- c) controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.
- d) fiscalização, arrecadação e concessão de benefícios.

## GOVERNANÇA CORPORATIVA

### Questão 7

São princípios fundamentais da Governança Corporativa no Pró-Gestão RPPS:

- a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
- c) transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
- d) eficiência, economicidade, universalidade e contributividade.

## CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA — CRP

### Questão 8

A ausência do CRP pode acarretar ao ente federativo:

- a) extinção automática do RPPS e transferência imediata dos servidores ao RGPS.
- b) suspensão de transferências voluntárias da União e restrições para celebrar convênios, contratos, empréstimos e financiamentos com órgãos ou entidades federais.
- c) cancelamento automático de todas as aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS.
- d) impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária dos servidores ativos.

## INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ISP-RPPS

### Questão 9

Sobre o ISP-RPPS, assinale a alternativa correta:

- a) É apenas um ranking sem utilidade prática para a gestão do RPPS.
- b) Serve exclusivamente para definir a composição dos conselhos do RPPS.
- c) É ferramenta de diagnóstico, comparação e monitoramento, podendo auxiliar na identificação de fragilidades e na elaboração de plano de ação.
- d) Substitui a avaliação atuarial anual.

## PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA

### Questão 10

Assinale a alternativa que melhor diferencia publicidade e transparência na gestão do RPPS:

- a) Publicidade e transparência são sinônimos perfeitos, pois ambas significam apenas publicar documentos no site.
- b) Publicidade é tornar público o ato ou documento; transparência é disponibilizar informação clara, acessível, atualizada, compreensível e útil ao controle social.
- c) Transparência é obrigatória apenas para investimentos, enquanto publicidade se aplica aos demais atos.
- d) Publicidade depende de solicitação do interessado; transparência ocorre apenas por decisão dos conselhos.



## GABARITO COMENTADO

O RPPS é destinado aos servidores titulares de cargo efetivo.

- 2. C** Após a EC nº 103/2019, o rol do RPPS limita-se às aposentadorias e à pensão por morte.
- 3. B** Equilíbrio financeiro olha a suficiência no curto prazo; equilíbrio atuarial analisa a sustentabilidade no longo prazo.
- 4. C** A CTC é o documento que permite a contagem recíproca de tempo de contribuição.
- 5. B** A COMPREV é o acerto financeiro entre regimes quando há aproveitamento de tempo de outro regime.
- 6. C** As dimensões são: controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.
- 7. C** Os princípios são: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
- 8. B** A falta de CRP pode gerar restrições a transferências voluntárias, convênios, contratos, empréstimos e financiamentos.
- 9. C** O ISP-RPPS é instrumento de diagnóstico, monitoramento e plano de ação.
- 10. B** Publicidade é tornar público. Transparência é tornar compreensível e útil ao controle social.

## Módulo 11

# Licitações e Contratos Administrativos

## LICITAÇÕES NO RPPS

As contratações realizadas no âmbito do RPPS devem observar princípios fundamentais:

### Transparência

Isso se aplica a diversas áreas, como sistemas, consultorias, auditorias, atuária, capacitação e tecnologia.

- ◆ Planejamento
- ◆ Justificativa
- ◆ Interesse Público
- ◆ Seleção Adequada
- ◆ Contrato Formal
- ◆ Fiscalização
- ◆ Controle

## LICITAÇÕES — FASES E MODALIDADES

A licitação é o procedimento utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, observando os princípios da isonomia, publicidade e eficiência.

### Homologação

Modalidades de Licitação:

- ◆ Fases do Processo Licitatório (Lei nº 14.133/2021):
- ◆ Preparatória
- ◆ Divulgação do edital
- ◆ Apresentação de propostas e lances, quando cabível
- ◆ Julgamento
- ◆ Habilitação
- ◆ Recursal
- ◆ Pregão
- ◆ Concorrência
- ◆ Concurso
- ◆ Leilão
- ◆ Diálogo Competitivo

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 estabelece as seguintes modalidades para as contratações públicas:

### 1 Pregão

Utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser definidos objetivamente no edital.

### 2 Concorrência

Utilizada para bens e serviços especiais, obras e serviços comuns ou especiais de engenharia.

### 3 Concurso

Utilizado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante prêmio ou remuneração ao vencedor.

### 4 Leilão

Utilizado para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.

### 5 Diálogo Competitivo

Utilizado em contratações complexas, quando a Administração dialoga com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas capazes de atender à necessidade pública.

## MODALIDADES QUE DEIXARAM DE EXISTIR

A Lei nº 14.133/2021 reorganizou as modalidades de licitação, promovendo alterações importantes na forma como a administração pública realiza suas contratações.

### Diálogo Competitivo

Deixaram de Existir:

### Regime Diferenciado de Contratações (RDC)

Adicionalmente, a Lei nº 14.133/2021 abandonou a lógica de escolha da modalidade com base apenas no valor estimado da contratação, priorizando critérios mais complexos e abrangentes.

- ◆ Modalidades Atuais:
- ◆ Pregão
- ◆ Concorrência
- ◆ Concurso
- ◆ Leilão
- ◆ Convite
- ◆ Tomada de Preços

## CONTRATAÇÃO DIRETA

A Lei nº 14.133/2021 admite hipóteses de contratação direta, mas isso não significa contratação informal.

### A competição é possível,

mas a lei autoriza não licitar em situações específicas, em que a licitação é inviável, mas a lei permite.

### Inexigibilidade de Licitação

Quando a competição é naturalmente inviável, como em fornecedores exclusivos.

- ♦ A contratação direta pode ocorrer por:
- ♦ Dispensa de Licitação

## CONTRATAÇÃO DIRETA (continuação)

- ♦ Mesmo quando não há licitação, o processo deve conter:
- ♦ Justificativa da necessidade
- ♦ Descrição adequada do objeto
- ♦ Fundamento legal da contratação direta
- ♦ Justificativa do preço
- ♦ Comprovação da qualificação do contratado
- ♦ Autorização da autoridade competente
- ♦ Contrato ou instrumento equivalente
- ♦ Fiscalização da execução
- ♦ Transparência e controle

## CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Após a seleção do contratado, a Administração deve formalizar a contratação por meio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso.

- ♦ Na formalização, devem estar definidos:

- 1 **Objeto contratado**
- 2 **Valor e prazo de execução**
- 3 **Vigência contratual**
- 4 **Obrigações das partes**
- 5 **Condições de pagamento e reajuste**
- 6 **Forma de fiscalização e sanções**
- 7 **Hipóteses de alteração e rescisão**

A publicidade do contrato é condição essencial para transparência, controle e eficácia do ajuste.

## CONTRATOS — LEI Nº 14.133/2021

A Lei nº 14.133/2021 estabelece que a eficácia dos contratos administrativos depende de sua publicação, garantindo a transparência e a publicidade dos atos:

**!** Regra Geral A simples assinatura do contrato não confere eficácia. É indispensável a publicação do extrato do contrato no PNCP (Plataforma Nacional de Contratações Públicas).

### Prazos de Publicação

Contratos decorrentes de Licitação: até 20 dias úteis da assinatura.

### Situações de Urgência

Em casos de urgência, a eficácia do contrato inicia-se na data de sua assinatura. Contudo, a publicação no PNCP permanece obrigatória, devendo ser realizada nos prazos estabelecidos.

- ◆ **Contratos por Contratação Direta:** até 10 dias úteis da assinatura.

## ATENÇÃO PARA A PROVA

**!** Cuidado com as Afirmações Incorretas! Na prova, a banca pode tentar induzir ao erro com as seguintes afirmações sobre contratos:

### Contrato Plenamente Eficaz com Assinatura

A simples assinatura do contrato não confere eficácia plena.

### Publicação no PNCP Facultativa

A publicação do extrato no PNCP é sempre obrigatória.

### Contratação Direta Dispensa Publicação

Contratação direta exige publicação, embora em prazo diferente.

### Contrato Urgente Não Precisa Ser Publicado

Mesmo em urgência, a publicação nos prazos legais é indispensável.

A Regra Correta:

A eficácia dos contratos administrativos, via de regra, depende da publicação do extrato no PNCP (Plataforma Nacional de Contratações Públicas). Para contratos urgentes, a eficácia inicia-se na data da assinatura, mas a publicação no PNCP é igualmente obrigatória e deve ser feita nos prazos estabelecidos.

## CONTRATO NO RPPS

Assinar e publicar não basta. Após a formalização, a gestão de contratos exige atenção contínua para garantir a efetividade e a conformidade.

- ◆ Acompanhar a execução
- ◆ Fiscalizar entregas
- ◆ Verificar prazos
- ◆ Conferir a qualidade
- ◆ Registrar ocorrências
- ◆ Atestar serviços
- ◆ Controlar pagamentos
- ◆ Documentar tudo

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 1

Com a Lei nº 14.133/2021, deixaram de existir como modalidades de licitação:

1

- a) pregão, concorrência e concurso.
- b) convite, tomada de preços e RDC. 3
- c) leilão, concurso e diálogo competitivo. 4
- d) pregão, leilão e tomada de preços. Resposta Correta: b) A Lei nº 14.133/2021 modernizou o processo licitatório, extinguindo as modalidades Convite, Tomada de Preços e RDC, e consolidando as demais com novas regras.

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 2

Em relação à contratação direta, assinale a alternativa correta:

1

- a) Na contratação direta, não é necessário processo formal, pois não há licitação. 2
- b) Dispensa e inexigibilidade são expressões equivalentes e possuem o mesmo fundamento.
- c) Na dispensa, a competição é possível, mas a lei autoriza não licitar; na inexigibilidade, a competição é inviável. 4
- d) A contratação direta dispensa justificativa de preço, fiscalização e publicação. Resposta Correta: c) A Lei nº 14.133/2021 distingue a dispensa da inexigibilidade de licitação. Na dispensa, a competição seria possível, mas a legislação autoriza a não realização do procedimento licitatório em situações específicas. Já na inexigibilidade, a competição é intrinsecamente inviável devido à natureza singular do objeto ou da impossibilidade de confronto de propostas.

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 3

Sobre a divulgação dos contratos administrativos no PNCP, assinale a alternativa correta:

1

- a) A assinatura do contrato é suficiente para sua eficácia, sendo facultativa a publicação no PNCP.
- b) A divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, observados os prazos legais. 3
- c) Contratos decorrentes de contratação direta não precisam ser divulgados no PNCP. 4
- d) Contratos celebrados em caso de urgência não precisam ser publicados no PNCP. Resposta Correta:  
b) A Lei nº 14.133/2021 estabelece a publicação do extrato do contrato e de seus aditamentos no PNCP como requisito essencial para a eficácia. Mesmo em casos de urgência, a publicação é obrigatória, devendo ocorrer nos prazos previstos em lei.

## Módulo 12

# LGPD e Lei de Acesso à Informação no RPPS

## LGPD E LAI NO RPPS

A gestão do RPPS envolve um grande volume de dados pessoais e informações públicas, exigindo a observância de duas leis fundamentais:

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados

Protege dados pessoais, exigindo finalidade, necessidade e segurança.

Aplica-se a dados de servidores, aposentados, pensionistas e dependentes.

### LAI — Lei de Acesso à Informação

Garante acesso às informações públicas, fortalecendo a transparência e controle social.

Exige publicidade de dados sobre gestão, recursos, atos, contratos e resultados.

O desafio central é conciliar a transparência pública com a proteção dos dados pessoais.

## ATENÇÃO PARA A PROVA



Não Confunda: LGPD e LAI no RPPS

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados

Protege dados pessoais, exigindo finalidade, necessidade e segurança.

### LAI — Lei de Acesso à Informação

Garante acesso à informação pública, fortalecendo a transparência e o controle social.

No RPPS, a transparência não autoriza a exposição indevida de dados pessoais sensíveis ou informações protegidas pela LGPD.



## EXEMPLO: Transparência e Proteção de Dados no RPPS

A gestão do RPPS opera em uma delicada balança entre o dever de transparência e a obrigação de proteger dados pessoais. Veja o que deve ser divulgado e o que precisa de proteção rigorosa:

- ◆ Informações a Divulgar
- ◆ Política de investimentos
- ◆ Carteira de investimentos
- ◆ Contratos administrativos
- ◆ Relatórios de gestão
- ◆ Avaliação atuarial
- ◆ Atas dos conselhos
- ◆ Dados Pessoais a Proteger
- ◆ CPF (Cadastro de Pessoa Física)
- ◆ Endereço residencial
- ◆ Dados de saúde
- ◆ Dados bancários
- ◆ Informações individualizadas sem fundamento público

## LGPD APLICADA AO RPPS

A unidade gestora do RPPS trata dados pessoais em diversas rotinas administrativas e previdenciárias.

### Dados Pessoais Sensíveis

Especialmente em processos que envolvem:

### Aposentadoria por incapacidade

Esses dados exigem maior cuidado no tratamento, armazenamento, compartilhamento e divulgação.

- ◆ Exemplos de Dados Pessoais
- ◆ Nome
- ◆ CPF
- ◆ Endereço
- ◆ Telefone
- ◆ E-mail
- ◆ Matrícula
- ◆ Dados bancários
- ◆ Remuneração
- ◆ Histórico funcional
- ◆ Composição familiar
- ◆ Saúde
- ◆ Perícia médica
- ◆ Invalidez
- ◆ Deficiência
- ◆ Dependência econômica
- ◆ Doença grave
- ◆ Pensão por morte

## LGPD APLICADA AO RPPS: EXEMPLO PRÁTICO

Considere um processo de aposentadoria por incapacidade no RPPS, que naturalmente contém laudos médicos, dados funcionais, remunerações e informações bancárias do servidor.

Nesse cenário, o RPPS tem a prerrogativa de tratar esses dados para analisar e conceder o benefício, mas deve seguir rigorosamente as diretrizes da LGPD:

- ◆ Limitar o acesso a quem precisa atuar no processo.
- ◆ Evitar divulgação pública de laudos e dados sensíveis.
- ◆ Manter segurança robusta no sistema de armazenamento.
- ◆ Registrar documentos de forma organizada e auditável.

Divulgar apenas informações compatíveis com a transparência pública e a proteção de dados.

## LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO — LAI

A LAI é essencial para a governança do RPPS, fortalecendo a transparência pública e o controle social. Ela se manifesta de duas formas:

### TRANSPARÊNCIA ATIVA

Divulgação espontânea de informações, sem necessidade de solicitação prévia.

### TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Fornecimento de informações mediante solicitação do interessado, observando os limites legais de sigilo e proteção de dados.

- ◆ Legislação e estrutura da unidade gestora
- ◆ Atas, contratos e políticas de investimento
- ◆ Carteira de investimentos e avaliação atuarial
- ◆ Demonstrativos e relatórios de gestão

## LAI — PRAZOS E LIMITES DO ACESSO

A Lei de Acesso à Informação garante o direito de acesso a informações públicas, mas com regras claras e limites de proteção.

- ◆ Prazos para Acesso
- ◆ Imediato (se disponível)

Até 20 dias (prorrogáveis por +10 dias c/ justificativa)

### Conteúdo protegido por legislação específica

A LAI não autoriza a exposição indevida de dados pessoais.

- ◆ A negativa de acesso deve ser motivada.
- ◆ Informações Protegidas pelo RPPS
- ◆ Dados pessoais (CPF, endereço, etc.)
- ◆ Informações sigilosas ou sensíveis
- ◆ Dados bancários e médicos

## Módulo 13

# Crimes contra a Administração Pública

## CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Agentes do RPPS devem seguir princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, probidade e finalidade previdenciária.

**Desvio de Recursos**

Apropriação ou desvio de verbas públicas.

**Vantagem Indevida**

Recebimento de benefícios ou favorecimentos.

**Fraude e Falsificação**

Em processos administrativos ou documentos.

**Conflito de Interesses**

Atuação com prejuízo ao RPPS.

**Omissão e Uso Indevido**

Omissão dolosa de dever ou uso irregular de cargo.

- ◆ No contexto do RPPS, diversas condutas podem gerar risco penal:

A responsabilização penal depende da conduta, do elemento subjetivo e da previsão legal aplicável.

## CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No contexto do RPPS, o conhecimento dos tipos penais é crucial para a prevenção e responsabilização. A seguir, os crimes mais frequentemente cobrados em provas:

### 1 PECULATO

Apropriar-se ou desviar dinheiro, valor ou bem público de que o agente tem posse em razão do cargo.

Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

### 2 CORRUPÇÃO PASSIVA

Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida em razão da função pública.

Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

### 3 CORRUPÇÃO ATIVA

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.

### 4 PREVARICAÇÃO

Retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição legal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.

## CRIMES ENVOLVENDO SISTEMAS

A manipulação indevida de dados e sistemas na Administração Pública configura infrações graves, com implicações penais significativas para os agentes envolvidos.

### INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA

Inserir, facilitar a inserção, alterar ou excluir indevidamente dados corretos em sistema da Administração Pública, com a finalidade de obter vantagem indevida ou causar dano a outrem.

**Pena: Reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.**

### MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA

Modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente, comprometendo sua integridade ou funcionamento.

**Pena: Detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa.**

Se da conduta resultar dano à Administração Pública ou a terceiros, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade.

## CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Lei nº 14.133/2021 inseriu no Código Penal crimes específicos relacionados às licitações e aos contratos administrativos, essenciais para a probidade na gestão do RPPS.

### CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL

Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses legais.

**Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.**

### FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO

Frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação, com o objetivo de obter vantagem.

**Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.**

### FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO

Fraudar licitação ou contrato dela decorrente, causando prejuízo à Administração Pública.

**Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.**

### MODIFICAÇÃO OU PAGAMENTO IRREGULAR

Dar causa à modificação ou vantagem contratual indevida, ou ao pagamento em desacordo com o contrato.

**Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.**

## EXEMPLO: Contratação Direta Irregular

Considere o cenário em que o RPPS contrata diretamente uma consultoria, sem hipótese legal de dispensa ou inexigibilidade, sem justificativa de preço e sem processo formal.

### Contratação Direta Ilegal

Violação das normas de licitação, configurando ilícito administrativo.

### Dano ao Erário

Pode gerar prejuízo aos cofres públicos pela ausência de competitividade e preço justo.

### Responsabilização Administrativa

Implicações para os gestores, como multas e afastamento de função.

### Apontamento pelo Tribunal de Contas

Fiscalização e determinação de medidas corretivas, com possível imposição de sanções.

### Improbidade Administrativa

Ações cíveis por atos de improbidade, com possíveis sanções como suspensão de direitos políticos e ressarcimento.

### Responsabilização Penal

Conforme o caso, pode configurar crimes em licitações e contratos, resultando em reclusão.

- ◆ Essa conduta gera diversos riscos:

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 1

O agente público que se apropria ou desvia dinheiro, valor ou bem público de que tem posse em razão do cargo pratica, em tese, o crime de:

- a) corrupção ativa.
- b) peculato.
- c) prevaricação.
- d) violação de sigilo em licitação.

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 2

O funcionário público que solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida em razão da função pratica, em tese, o crime de:

- a) corrupção passiva.
- b) corrupção ativa.
- c) contratação direta ilegal.
- d) modificação não autorizada de sistema.

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 3

O particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício pratica, em tese, o crime de:

- a) peculato.
- b) corrupção passiva.
- c) corrupção ativa.
- d) prevaricação.

## QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### Questão 4

O agente público que retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou o pratica contra disposição legal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pratica, em tese, o crime de:

- a) prevaricação.
- b) peculato.
- c) fraude em licitação.
- d) corrupção ativa.

## GABARITO COMENTADO

- 1. B** O peculato caracteriza-se pela apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou bem público por parte do agente que detém a posse em razão do seu cargo.
- 2. A** A corrupção passiva é configurada quando o funcionário público solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida em decorrência da sua função.
- 3. C** O crime de corrupção ativa é praticado pelo particular que oferece ou promete vantagem indevida a um funcionário público para que este pratique, omita ou retarde um ato de ofício.
- 4. A** A prevaricação ocorre quando o agente público retarda, deixa de praticar ou pratica ato contra a disposição legal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.



## Módulo 14

# Improbidade, Crimes Financeiros e Inelegibilidades

## IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A improbidade administrativa está relacionada à prática de atos ilícitos contra a Administração Pública, ferindo os princípios da moralidade e legalidade.

No RPPS, o tema pode envolver condutas de:

- ◆ Dirigentes da unidade gestora
- ◆ Conselheiros
- ◆ Membros do comitê de investimentos
- ◆ Gestores de recursos
- ◆ Servidores que atuam nos processos previdenciários
- ◆ Agentes responsáveis por contratações

Prestadores de serviço, quando participarem do ato ilícito.



Importante: Após as alterações da Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade exige dolo. Ou seja, não basta mera irregularidade, erro formal ou culpa simples para caracterizar improbidade.

## TIPOS DE ATOS DE IMPROBIDADE

Os atos de improbidade administrativa são categorizados de acordo com a natureza da lesão à Administração Pública e aos seus princípios:

### **Enriquecimento Ilícito**

Receber vantagem indevida, para si ou para outrem, em decorrência do exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública.

### **Prejuízo ao Erário**

Causar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública.

### **Violação aos Princípios da Administração Pública**

Atentar contra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de forma dolosa.

## IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SANÇÕES

Os atos de improbidade administrativa podem gerar sanções conforme a gravidade da conduta e a categoria do ato, visando restaurar a moralidade e a legalidade na gestão pública.

### **Perda dos bens ou valores ilicitamente acrescidos**

Confisco de qualquer patrimônio adquirido de forma irregular.

### **Ressarcimento integral do dano**

Obrigação de devolver o valor total do prejuízo causado ao erário.

### **Perda da função pública**

O agente público é afastado permanentemente do cargo ou função.

### **Suspensão dos direitos políticos**

Impedimento temporário de votar, ser votado ou exercer funções públicas.

### **Pagamento de multa civil**

Sanção pecuniária aplicada em razão da gravidade do ato.

### **Proibição de contratar com o poder público**

Impedimento de firmar novos contratos ou participar de licitações.

### **Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais/creditícios**

Restrição ao acesso a vantagens oferecidas pelo governo.

A aplicação das sanções depende do caso concreto, da categoria do ato, da existência de dolo e da decisão judicial, que deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade.

## ATENÇÃO PARA A PROVA

Após a Lei nº 14.230/2021:

- ◆ A improbidade exige dolo
- ◆ Culpa simples não basta para configurar improbidade
- ◆ Erro formal isolado não é automaticamente improbidade
- ◆ O mesmo fato pode gerar responsabilidade administrativa, civil, penal e por improbidade
- ◆ O ressarcimento depende da existência de dano efetivo

A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos dependem de decisão judicial.

## IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Improbidade não é qualquer erro: é desonestidade dolosa contra a Administração Pública.

## RPPS E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Para fins de prova, é crucial entender que o RPPS não é considerado um banco ou uma instituição financeira no sentido tradicional.

Contudo, a Lei nº 7.492/1986 adota um conceito amplo de "instituição financeira", que abrange pessoas jurídicas de direito público ou privado que administram, aplicam ou movimentam recursos financeiros de terceiros.

Por isso, os gestores de RPPS podem ser responsabilizados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, especialmente em casos de:

### **Aplicação Temerária**

Aplicação excessivamente arriscada dos recursos previdenciários.

### **Desrespeito às Normas**

Descumprimento das normas e regulamentos de investimento específicos para RPPS.

### **Ausência de Diligência**

Falta de cautela e cuidado na gestão e fiscalização das aplicações.

### **Riscos Incompatíveis**

Assunção de riscos que não condizem com a natureza e finalidade dos recursos previdenciários.

### **Direcionamento de Aplicações**

Favorecimento de determinadas instituições ou investimentos de forma indevida.

### **Operações Irregulares**

Realização de operações com instituições não autorizadas ou sem conformidade legal.

### **Prejuízo aos Recursos**

Dano efetivo aos recursos do RPPS por má gestão ou ação ilícita.

### **Fraude e Ocultação**

Manipulação, ocultação ou prestação de informações falsas sobre a gestão financeira.

## CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

A Lei nº 7.492/1986 é fundamental para a gestão de recursos no RPPS. Um ponto muito cobrado em prova é a diferença entre Gestão Fraudulenta e Gestão Temerária:

### GESTÃO FRAUDULENTA

Gerir fraudulentamente instituição financeira.

### Manipulação, má-fé

Pena: reclusão, de 3 a 12 anos, e multa.

### GESTÃO TEMERÁRIA

Gerir instituição financeira de forma temerária.

- ◆ Palavras-chave:
- ◆ Fraude, ardil, engano
- ◆ Palavras-chave:
- ◆ Gestão excessivamente arriscada
- ◆ Imprudente, irresponsável

Sem observância de padrões mínimos de segurança e diligência

**Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa.**

## ATENÇÃO PARA A PROVA

Ao analisar a responsabilidade na gestão de recursos do RPPS, é fundamental distinguir:

### Gestão Fraudulenta

Há fraude, ardil, manipulação ou má-fé, com a intenção clara de enganar ou obter vantagem ilícita.

### Gestão Temerária

Há assunção de risco excessivo, gestão imprudente ou irresponsável, sem a devida diligência e cautela.



Não Confunda! Um prejuízo financeiro isolado não configura automaticamente gestão temerária. O que caracteriza o crime é a conduta do gestor, que pode incluir:

- ◆ Ausência de diligência
- ◆ Decisão sem base técnica
- ◆ Assunção de risco incompatível com a natureza dos recursos previdenciários
- ◆ Descumprimento intencional das normas e regulamentos.

## OPERAÇÕES SUSPEITAS E COMUNICAÇÃO AO COAF

O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) é o órgão responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

### Investimentos

Aplicações financeiras atípicas ou de alto risco sem justificativa clara.

### Fundos de Investimento

Participação em fundos com históricos duvidosos ou estruturas complexas.

### Instituições Financeiras

Operações com instituições não autorizadas ou com histórico de irregularidades.

### Gestores e Distribuidores

Atuações suspeitas de administradores, gestores e distribuidores de recursos.

### Pagamentos Atípicos

Transações de valores elevados ou fora do padrão, sem motivo aparente.

## OPERAÇÕES SUSPEITAS E COMUNICAÇÃO AO COAF (continuação)

### Operações sem Transparência

Falta de clareza ou justificativa para as movimentações financeiras.

### Beneficiário Final Não Identificado

Dificuldade em rastrear a origem ou o destino final dos recursos.

### Resistência em Apresentar Documentos

Recusa em fornecer informações ou documentos solicitados pelas autoridades.

### Estrutura Complexa sem Justificativa

Criação de arranjos financeiros desnecessariamente complicados para ocultar a natureza da operação.



**Regra Crucial para Prova!** Operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF no prazo de 24 horas, quando cabível. A comunicação deve ser realizada com sigilo, sem dar ciência à pessoa envolvida, para não frustrar a investigação.

## EXEMPLO: OPERAÇÃO SUSPEITA

Identificar e agir frente a propostas de investimento atípicas é crucial para a proteção dos recursos do RPPS.

### ◆ PROPOSTA SUSPEITA: SINAIS DE ALERTA

- ◆ Rentabilidade muito acima do mercado
- ◆ Baixa transparência
- ◆ Instituição com histórico problemático
- ◆ Estrutura complexa sem justificativa
- ◆ Beneficiário final não identificado
- ◆ Resistência em apresentar documentos.

## EXEMPLO: OPERAÇÃO SUSPEITA (continuação)

- ◆ CONDUTA ESPERADA DO RPPS
- ◆ Não aprovar automaticamente a operação
- ◆ Solicitar documentos complementares
- ◆ Registrar a análise técnica
- ◆ Acionar instâncias internas competentes
- ◆ Preservar o sigilo
- ◆ Avaliar a comunicação ao COAF, quando cabível.

## INELEGIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

A gestão do RPPS deve observar requisitos mínimos para a escolha e permanência de seus agentes, garantindo a lisura e eficiência da administração dos recursos.

**!** Atenção especial para:

- ◆ Dirigentes da unidade gestora
- ◆ Membros do Conselho Deliberativo
- ◆ Membros do Conselho Fiscal
- ◆ Responsável pela gestão dos recursos
- ◆ Membros do Comitê de Investimentos.
- ◆ Requisitos Essenciais
- ◆ Idoneidade e reputação ilibada
- ◆ Ausência de condenações impeditivas
- ◆ Experiência ou formação compatível
- ◆ Certificação profissional (quando exigida)
- ◆ Inexistência de conflito de interesses

**!** Observância das normas locais e gerais do RPPS. A presença de qualquer impedimento pode comprometer seriamente a nomeação, a permanência no cargo e a regularidade de toda a gestão do RPPS.

## QUEM SÃO OS INELEGÍVEIS?

A Lei Complementar nº 64/1990 prevê hipóteses de inelegibilidade que impactam diretamente a atuação de agentes públicos. Para fins de prova, atenção aos principais grupos:

- ◆ Impedimentos Básicos
- ◆ Inalistáveis e analfabetos
- ◆ Agentes que perderam mandato eletivo

Agentes condenados por abuso de poder econômico ou político.

### Condenações Criminais

Condenados criminalmente por órgão judicial colegiado, especialmente por crimes contra:

- ◆ Administração Pública e patrimônio público
- ◆ Sistema financeiro, mercado de capitais e lavagem de dinheiro
- ◆ Tráfico de drogas, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos
- ◆ Vida, dignidade sexual e organização criminosa.



## QUEM SÃO OS INELEGÍVEIS? (continuação)

### Irregularidades Administrativas

Agentes com contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa;

Condenados por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.



### Consequências Profissionais

- ◆ Excluídos do exercício da profissão por infração ético-profissional
- ◆ Demitidos do serviço público em processo administrativo ou judicial

Magistrados e membros do Ministério Público aposentados compulsoriamente, que tenham perdido o cargo ou pedido exoneração/aposentadoria na pendência de processo administrativo disciplinar.